

## التشريع في القرآن والسنة

بعض المصطلحات الفقهية: (الدين ، الشرع ، التشريع ، الاجتهاد، الفقه).

### معنى التشريع:

التشريع لغة: الشَّرْعُ والشرعية والتَّشْرِيع معناها واحد في اللغة، فهي مصدر من شَرَّعَ بمعنى سَنَّ الأحكام والقواعد للناس.

**والشرعية:** هي ما شرع الله لعباده من أحكام الدين، ومنه قوله تعالى : {شرع لكم من الدين مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13].

والشرعية لها عدة معان في اللغة، فقد وضعت اسماً على مورد الماء، ووضعت أيضاً اسماً للطريق المستقيم ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة من الأمر فاتبعها} [الحالية : 18] كما ترد كلمة الشريعة بمعنى الأحكام والقواعد في الدين، فيقال الشريعة الإسلامية.

**تعريف الشريعة اصطلاحاً:** هي ما سنه الله تعالى لعباده من الأحكام والقواعد على لسان رسول من الرسل، لتنظيم حياة الناس الدينية والدينية فيقال: شريعة موسى وعيسى، وشريعة محمد. فيقول الدكتور مناع القطان : "الشريعة ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم، وعلاقاتهم ببعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم، الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيي نفوسها، وترتوي بها عقولها."

**سبب التسمية:** سميت الأحكام الإسلامية شريعة؛ لأنها في استقامتها كالطريق المستقيم، ولأنها تشبه مورد الماء؛ لأنها غذاء الأرواح وسبيل إلى حياة النفوس، كما أن مورد الماء سبيل إلى حياة الأبدان.

### الدين

الدين في اللغة: المجازاة ؛ يقال : كما تدين تدان. ويوم الدين هو: يوم الجزاء والحساب، قال تعالى: {الذين يكذبون بيوم الدين}. الحكم: {وكذلك كدنا ليوסף ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك}. الدين في الاصطلاح: الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي. وهو الإيمان بذات إلهية، جديرة بالطاعة والعبادة.

### الفقه :

الفقه : الفهم، والفتنة، والعلم بالشيء، ثم خص بعلم الشريعة. يقول الدكتور إسماعيل كوكسال: "الفقه فهو علم بالشيء والفهم له.

**وفي الاصطلاح :** هو العلم بالأحكام الشرعية والفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقال الأستاذ علي علي منصور: "الفقه هو مجموعة الأحكام والقواعد المشروعة في الإسلام التي تنظم علاقة المسلم بربه، وبأفراد المجتمع الذي يعيش فيه، وكذا علاقة مجتمعه بالمجتمعات والدول الأخرى."

والفقه قسم من أقسام الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية أعم من الفقه الإسلامي، إذ هي تشمل العقائد وما يتعلق بالأخلاق والجوانب العملية، وهذه الجوانب العملية هي التي فقط تعرف بالفقه.

## الاجتهاد

الاجتهاد في اللغة: مشتق من مادة (ج) هـ (د) بمعنى: بذل الجهد (بضم الجيم) (وهو الطاقة) أو تحمل الجهد (بفتح الجيم) وهو المشقة، وصيغة "الافتعال" تدل على المبالغة في الفعل، ولهذا كانت صيغة "اكتسب" أدل على المبالغة من صيغة "كسب".

فالاجتهاد في اللغة: استقراغ الوسع في أي فعل كان، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد. الاجتهاد في تعريف الأصوليين هو استنفاد الوسع من قبل الفقيه لتحصيل ظن في حكم شرعي.

الاجتهاد في الاصطلاح: بذل الجهد أو استقراغ الوسع، للوصول إلى الحكم الشرعي بالنظر والاستدلال والاستنباط والاستقراء، فيبذل المجتهد كل ما يستطيع من جهد الله سال لإدراك الحكم الشرعي.

### والمجتهد نوعان: مجتهد مصيب، ومجتهد مخطئ .

فالمجتهد الذي يملك آلة الاجتهاد بالشروط التي وضعها العلماء، إذا أصاب الحق والصواب فله أجران، أجر اجتجاده للوصول إلى الحق، وأجر إصابة الحق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والذي يجتهد ليصيب الحق والصواب فيخطئ فله أجر واحد. أجر اجتجاده لإصابة الحق، ولكنه لم يدرك، فكم من مريد للخير لم يصبه، والله له حكم في ذلك، وهذا مستقى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر)،

فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر والمقلد المجتهد لو أصاب الحق فهو آثم؛ لأنه ليس له أن يجتهد، وليس عنده آلة الاجتهاد ليجتهد، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة).

## شروط الاجتهاد

- 1- أن يكون عالماً بأدلة الأحكام، عالماً بالكتاب والسنة، والسنة لا بد أن يعلم متونها وأسانيدها، فيعرف الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، والمحتج به من غير المحتج به.
- 2- أن يكون عالماً بمواطن الإجماع.
- 3- أن يكون عالماً بالاستنباطات والاستقراء والقياس.
- 4- أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ.
- 5- أن يكون عالماً باللغة.
- 6- أن يكون عالماً بأصول الفقه.

- 7- أن يكون عالماً بأصول التفسير، ومواطن النزول، وأسباب النزول، وعلوم القرآن.
- 8- أن يكون عنده صفاء ذهن، ونفاذ بصيرة، وحدة ذكاء، وقدرة قطرية على الاستدلال والنظر.

## أهداف التشريع الإسلامي

### 1- تبليغ شريعة الله للناس كافة:

خلق الله تعالى الإنسان لغايات أهمها : عبادة الله تعالى وعدم الشرك به ، قال الله تعالى : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " . ولهذا أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمقاتلة من يجب قتاله حتى يؤمن بالله تعالى .

وقال تعالى أيضا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

### 2- نفوذ الشريعة الإسلامية:

إن من مقاصد الشريعة أن تكون نافذة في الأمة ، إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منها كاملة بدون نفوذها.

وإن أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها خطاب الله تعالى للأمة . قال الله تعالى " قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين " ومما يدل على نفوذ الشريعة في الأمة وأنه يجب عليها أن تطيعها أدلة كثيرة. قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " . وقال تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً " .

### 3- قوة الأمة وهيبتها:

إن الشريعة الإسلامية عندما اهتمت بإصلاح الفرد ، وإن هذا الإصلاح أحد مقاصدها ، كانت تقصد من هذا تحقيق مقصد أصلي ، ألا وهو أن تكون الأمة الإسلامية قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال .

ولن تكون أمة الإسلام قوية إلا إذا تمسكت بعقيدتها ، وجعلت القرآن الكريم والسنة النبوية وغيرهما من مصادر التشريع الإسلامي مصادر لتشريعاتها في كافة الأنظمة.

وإذا فعلنا هذا كانت لنا السيادة والتمكين على وجه الأرض ، مصداقاً لقول الله تعالى " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً " .

### 4- الإصلاح وإزالة الفساد:

إن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه، ويشمل صلاحه عقله وعمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه .

## 5- المساواة:

تتماز الشريعة الإسلامية بالديمومة والعالمية. وهذا الوصف يقتضي المساواة بين أفراد الأمة الإسلامية ، وكذا أفراد أهل الذمة ، فيما يقبل المساواة. ويدل على ذلك قول الله تعالى : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير "

## 6- الحرية:

الحرية ضد العبودية وهو مقصد أصلي من مقاصد الشريعة الإسلامية ، وهي متفرعة من المساواة ، فطالما أن الناس متساوون، فإنه ينبغي أن يكونوا أحراراً ، ولهذا فإن الحرية من لوازم المساواة، وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل غير متوقف على رضا أحد آخر. والشريعة الإسلامية قد عملت إيجابياً على تحرير الإنسان من الرق ، ويظهر هذا فيما يلي: أولاً : إن الشريعة الإسلامية قد ضيقت من مداخل العبودية ، وأما الأسباب الأخرى للرق من الحرب والإجبار وما إلى ذلك من الأسباب فقد جاء الإسلام وأبطل.

ثانياً : إن الإسلام وضع من الوسائل والأسباب الكفيلة لرفع الرق وإزالته .

1. إنه جعل من مصارف الزكاة : العبيد.
2. إنه جعل العتق من وجوه الكفارات الواجبة.
3. إن الإسلام أمر السيد بمكاتبة العبد إن طلب المكاتبه.

## 7- السماحة:

السماحة واليسر أهم مقاصد التشريع الإسلامي، وهي إحدى مميزات الشريعة الإسلامية الخالدة، التي يجب تحقيقها في كافة مجالات التشريع الإسلامي ، وفي مقدمتها العبادات.

السماحة : هي " سهولة المعاملة في اعتدال ، فهي وسط بين التضيق والتساهل ، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله عنه " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشترى ، سمحاً إذا اقتضى "

## مصادر الشريعة الإسلامية

إن المقصود من مصادر الشريعة هي الأدلة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وتقسم مصادر التشريع الإسلامي باعتباريات مختلفة إلى عدة أقسام: مصادر أصلية متفق عليها، ومصادر تابعة غير متفق عليها.

فإن المصادر التشريعية<sup>1</sup> نوعان:

**أولاً:** مصادر قوامها النص، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية.

**ثانياً:** مصادر تعتمد على العقل أي الاجتهاد، وهي الإجماع والقياس والمصالح المرسلة والعرف والاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي، لأن العقل يشترك مع النقل في بناء الفقه الإسلامي وفهم مصادره وأصوله. والدليل على صحة هذه المصادر النقلية والاجتهادية ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام.

**أولاً : الأدلة من القرآن الكريم:**

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

ونرى في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: "﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾" يعني امثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه امتثالاً بما جاء في القرآن الكريم من الأحكام.

وأيضاً قوله: "﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾" يوحي إلينا وجوب اتباع الرسول بما أمرنا به، وعما نهانا عنه، وفق ما جاء في السنة النبوية الشريفة من قول أو فعل أو تقرير.

وكذلك قوله تعالى: "﴿وأولي الأمر منكم﴾" يشير إلى وجوب اتباع العلماء من الأمة وأهل العلم وأولوا الأمر، وذلك عند توافقه مع أحكام الشريعة، وعدم تضاربه معها.

وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: "﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾" نرى كأن الله تعالى يقول: إذا لم تجدوا لواقعة جديدة حكماً تشريعياً في النصوص فردوها إلى ما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية من حوادث مشابهة، فكان هذا إشارة إلى الاجتهاد عن طريق القياس.

<sup>1</sup> - قد أنكر الدكتور عبد الكريم زيدان هذه التسمية، وهو يسمي بـ "مصادر الفقه"، فيقول: "الواقع أن هذا الإطلاق لا يقبل إلا على سبيل التجوز والمساخة، لأن الشريعة أعم من الفقه، ولأن الشريعة ليس سوى وحي الله إلى رسوله باللفظ والمعنى، وهو القرآن الكريم أو بالمعنى دون اللفظ وهو السنة. أما الفقه يشمل الأحكام الواردة بما النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، كما يشمل الأحكام المستنبطة بالاجتهاد والرأي من المصادر التي دلت عليها هذه النصوص. وبهذا لا تكون جميع أحكام الفقه تشريعاً إلهياً ولا جزءاً من الشريعة الإسلامية إلا على اعتبار أنها تستند إلى نصوص الشريعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة." [زيدان، الدكتور عبد الكريم، ص153 بتصرف يسير.]

وقال: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

وهذه الآية أيضا تدل على حجية السنة والاجتهاد بالرأي واضحاً، لأن العلماء يستنبطون الأحكام من النصوص بالاجتهاد والرأي.

### ثانيا : الأدلة من السنة:

حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن، فقال : "كيف تقضي، قال : أقضي بكتاب الله، قال : فإن لم يكن في كتاب الله، قال : فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أجتهد رأيي قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمد لله الذي وفق رسول رسول له لما يرضي رسوله"

هذا الحديث واضح في أن مصادر التشريع هي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجتهاد بالرأي. وكتب عمر رضي الله عنه إلى شريح يقول: "انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح."

### المصادر النقلية أو الأصلية أو المتفق عليها

إن المصادر الأصلية للتشريعة الإسلامية اثنان، لا ثالث لهما، وهما القرآن أولا ثم السنة النبوية الصحيحة ثانيا، فالشريعة الإسلامية التي منزلة من عند الله، هي صادرة من هذين المصدرين الأساسيين.

### المصدر الأول : القرآن الكريم:

القرآن لغة : قرأه يقرؤه ويقرؤه، قرءاً وقراءة وقرآناً : الجمع والضم، إنما سُمي القرآن قرآناً لأنه يجمع السور ويضمُّها والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾. وقد استختم لفظ "القرآن" بمعنى صلاة الصبح، وذلك بقوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾.

**القرآن اصطلاحاً:** والقرآن الكريم كما عرّفه الدكتور وهبة الزحيلي : "هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باللسان العربي للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس."

وقال الأستاذ علي حسب الله : " القرآن هو كلام الله تعالى، المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - تبياناً لما به صلاح الناس في دنياهم وأخراهم، وهو عمدة الشريعة، وأصل أدلتها".

وقد اشتمل على أنواع كثيرة من الأحكام، منها:

1- أحكام تتعلق بالعقيدة والإيمان.

2- أحكام تتعلق بالعبادات وكل ما يتقرب بها الإنسان إلى الله من أعمال الخير.

3- وأحكام تتعلق بتزكية النفوس وتهذيبها، معناه أحكام مكارم الأخلاق.

4- الأحكام التشريعية، وهذا القسم ينقسم إلى:

أ) التشريع في الأحوال الشخصية أي "أحكام الأسرة".

ب) التشريع المدني أي "المعاملات".

ج) التشريع الجزائي أي "القصاص والحدود والتعزير".

د) التشريع الدستوري أي "صلة الرعية بالدولة ونظام الحكم".

هـ) التشريع الدولي أي "أحكام الحرب والأسرى والمعاهدات والعلاقات بين الدول".

و) التشريع المالي أي "واردات وفقات من الأموال".

وثبت بهذه التقسيمات التشريعية أن القرآن الكريم هو المصدر الأصلي والمرجع الأول والأخير للشريعة الإسلامية، لأنه حوى على جميع نواحي الحياة البشرية، ولم يهمل أي جانب منها كما نراها في هذه التقسيمات، وهو في بيان ذلك اختار طريقة مباشرة حيناً، وأشار إلى كثير من الأحكام أحياناً، وترك حرية العلماء في الاجتهاد واستخدام العقول مرة أخرى في الأمور المستجدة إن احتاجوا إليها، وفي كل ذلك كان القرآن الكريم مشرفاً يقظاً على حياة البشر في كل واد، ومرشداً خبيراً لها في التقدم والترقي في كل يوم حتى يوم القيامة.

### المصدر الثاني: السنة النبوية:

**السنة في اللغة :** الطريقة المعتادة ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ وقوله : ﴿قَدْ حُلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾.

وقوله عليه السلام: "من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"

**أما السنة في الاصطلاح:** هي كل ما أضيف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

### أقسام السنة:

تنقسم السنة باعتبار نص الحديث المروى عن الرسول - عليه السلام - إلى ثلاثة أنواع:

**أولاً: السنة القولية :** وهي ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول غير القرآن، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم : " من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار "

**ثانياً: السنة الفعلية :** وهي ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعل، مثل أداء الصلوات الخمس، وأداء شعائر الحج، وقضائه بشاهد ويمين المدعي، وتقبيل الحجر الأسود، كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "لو لا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك". وهنا عمل عمر بن الخطاب سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الفعلية اقتداء واتباعاً لها.

**ثالثاً: السنة التقريرية :** وهي ما نقل من سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فُعل في حضرته، أو علم به ولم ينكره. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : "والله لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو."

### أدلة حجية السنة:

**أولاً: الآيات الآمرة بطاعة الرسول،** قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾.

وقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

فقد بين الله تعالى في الآية الأولى إطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - إطاعته بالذات، وفي الآية الثانية أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه ثم باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم، وذلك بأسلوب واحد، واستخدم حرف العطف "



الواو" ومعناه لا فرق بين اتباع أمر الله وبين اتباع أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدين، وهذا الاتباع يكون دون أي تردد وشك، بل يكون تقليدا أعمى.

**ثانيا:** إن السنة النبوية هي تبليغ لرسالة الله للمسلمين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

فإذا كانت السنة تبليغا للرسالة السماوية وجب اتباعها، لأنها تعني شريعة الله ودينه، وكل ما بلغه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أمته، فكان من بأمر الله مباشرة، ولا يجوز للبشر أن يولي مدبرا عن شريعة الله ودينه، ويتطرق إلى دين آخر مصدره عقل البشر.

**ثالثا:** الآيات التي تدل على أن ما ينطق به الرسول هو من عند الله، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. وهذه الآية تثبت أن كل ما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو من الوحي، وكلامه ليس مثل كلام عامة الناس، فلا يكون تقدير كلامه كتقدير كلام البشر العادي.

**رابعا:** إن الله عز وجل فرض علينا اتباع أوامر الرسول - عليه السلام - بما جاءنا به، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

فكل ما يقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمام أمته في أمور دينهم فهو يستحق الاتباع والإطاعة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى من تقوى الله، وجاء التهديد بشديد العقاب في الآية لمن لم يتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم. وكذلك أجمع العلماء من السلف الصالح في كل عصر على أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم دون خلاف.

إذاً يمكننا أن نقول إن السنة النبوية هي حجة في الشريعة الإسلامية دون شك، ومن يشك في حجيتها فقد كفر وخرج من دائرة الإيمان، وإذا أردنا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، ونعمل أعمالا مقبولة عند الله، فلا سبيل لنا إليها إلا باتباع السنة النبوية تماما، والذين لا يتبعون السنة في العقيدة والعبادات وسائر أمور الحياة، فليعرفوا أن الهداية مرهونة تحت اتباع هذا النبي الأمي العربي.

بعض الناس ينكرون أهمية السنة ولا يرون ضرورتها، وهذه السبيل غير مأمونة، ولا هي هداية الرسول - صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيته عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه"

وفي رواية : " ما وجدنا فيه حراما حرمانه ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه ... ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله " فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط وإنما قرآن وسنة فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يتمسك بأحدهما لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر كما قال تعالى : ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ وقال : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ وقال : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ وقال : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسفيه معقولا أو نحمله شبهة أو شكاً أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحده المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. وجملة القول : أن الواجب على المسلمين جميعاً أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا.

### المصادر الفرعية أو العقلية

وقد تكلمنا عن المصادر الأصلية وقلنا أنها اثنان، وهما وحي من الله متلوا كان أو غير متلوا، وهما لا يتأثران في الحقيقة أبدا مهما تغيرت البيئة والظروف، وإنما تؤثران على جميع الأحوال وتغيران كل شيء إلى صبغته، إلا أن المصادر الفرعية تتأثر أحيانا بالظروف المتجددة.

### الأول : الإجماع

إن الحالة الماسة إلى الحكم على القضايا الجديدة، في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي التي كانت سببا في ولادة أو نشوء فكرة الإجماع عن طريق الاجتهاد الجماعي. وهو من باب الاحتياط في الدين، وتوزيع للمسؤولية على جماعة المجتهدين خشيةً تعثر الاجتهاد الفردي.

وكان الصحابة - رضي الله عنهم - في أشد خوف من رواية الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع معرفتهم بتلك الروايات، وكان الخلفاء الراشدون يتشددون في قبول الحديث النبوي كما هو معروف، وذلك لصد الباب من

الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فأدى كل هذا الخوف والتشدد إلى أن يجمع الخلفاء الراشدون و الصحابة الآخرون للتشاور فيما لم يجدوا فيه حكما للحادثة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. ومن هذه الاجتهادات نبتت فكرة الإجماع، وأصبح الحكم المجمع عليه متصفا بصفة الإلزام بالنسبة لبقية المسلمين، كما أصبح مصدرا ثالثا بعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

### تعريف الإجماع:

الإجماع : الإحكام والعزيمة على الشيء، وهو في اللغة العزم والاتفاق.

وجاء هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الأمر: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾

وأيضا جاء اللفظ بصيغة الماضي في سورة يوسف : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ ﴾

قال الإمام الجويني: الإجماع في اللغة يرد على معنيين :

أحدهما : يرد الإجماع ويكون المراد به إبرام العزم وتوطين النفس، فتقول : أجمع فلان المسير، إذا عزم عليه.

وثانيهما : يرد الإجماع، ويراد به اتفاق طائفة على أمر، فعلا كان أو قولاً. فيقال : أجمع الرجلان، وأجمع الثلاثة على فعل وعلى قول.

وأما الإجماع لدى علماء أصول الفقه: فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على حكم تشريعي لا نص فيه.

ويقول الإمام الرازي : " الإجماع عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور".

وقال سعدي أبو جيب : " الإجماع في الشرع : اتفاق علماء العصر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي".

ويقول الأستاذ علي حسب الله : " الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي".

### ضوابط الإجماع:

1- ضرورة حدوث اتفاق، وإذا لم يحدث فلا إجماع .

2- لا بد من صدوره عن المجتهدين لا عن العوام، كما يفيد استغراق جميع المجتهدين بلا مخالف واحد، كما يرى أكثر علماء الأصول.

- 3- أن هؤلاء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وليسوا من غيرها كما تحتل عبارة "علماء العصر" أو "أهل الحل والعقد"
- 4- أنه لا يقع إجماع إلا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم.
- 5- أنه لا يحتاج الإجماع إلى موافقة علماء كل عصر، بل يكون حيث اتفقوا في أي عصر.
- 6- أن هذا الإجماع حجة في الأحكام الشرعية دون العقلية واللغوية والدينية، كما أنه حجة في الأمور الشرعية العملية، وليس في العقائد والأخلاق.

### حجة الإجماع:

- يرى جمهور علماء الأصول والفقهاء : أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله وسنة رسوله، واستدلوا على ذلك بأدلة:
- أولاً: من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [سورة النساء].
- ووجه الدلالة : أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام بنص الآية ويوجب العقوبة وترك ما أجمع عليه علماء الأمة اتباع لغير سبيل المؤمنين فيكون العمل بالإجماع واجباً.
- ثانياً: قوله ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وقوله ﷺ ((من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)) سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه.
- فهذا يدل على وجوب اتباع ما استقر عليه رأى الجماعة من المجتهدين.
- ثالثاً : من الآثار . حصول الإجماع من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - في عدة مسائل كقتال المرتدين، وعدم بيع أمهات الأولاد، توريث الجدة، وغير ذلك من إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
- ويرى بعض آخرون أن الإجماع لا يعد مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿... إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [الآية ٢٨ - النجم].
- ووجه الدلالة: أن الإجماع يعتمد على الرأي، والرأي يفيد الظن، والظن لا يفيد في إصدار الأحكام.
- ويجاب عنه بأن الإجماع لا يفيد الظن وإنما يفيد القطع ؛ لأنه وإن كان رأياً إلا أنه يستند إلى مستند شرعي كالقرآن والسنة.

## الثاني : القياس

لا يمكن لأي تشريع في العالم أن تحيط بنصوصه بجميع أحكام الحوادث والجزئيات والمسائل الفرعية، وإنما يقتصر التشريع عادة على ذكر الأصول العامة الكلية، والضوابط والشروط عموماً، ويوسع مجال التطبيق للمفكرين والعلماء والفقهاء، وكذلك للقضاة والحكام العاديين، فهؤلاء هم الذين يبذلون جهودهم في استخراج أحكام المسائل الجزئية أو الخاصة، ويسعون إلحاق الحكم بما هو منصوص عليه.

## تعريف القياس:

القياس لغة: التقدير والمساواة.

والقياس والقيس : مصدران بمعنى قدر، ومنه سمي "امرؤ القيس" لاعتبار الأمور برأيه.

وقد يطلق القياس على مقارنة أحد الشيئين بالآخر، يقال: قايست بين الكتابين، أي قارنت بينهما.

وأما القياس في الاصطلاح فقد وردت عنه تعريفات كثيرة، بعضها متقاربة من بعض، ونذكر منها:

فقد عرّفه أبو بكر الباقلاني قائلاً : " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما".

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان : " هو إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي المسألتين في علة الحكم".

فهذا الإلحاق يسمى قياساً، والمسألة المنصوص على حكمها تسمى المقيس عليه أو الأصل، والحكم الذي ورد به النص في المقيس عليه يسمى حكم الأصل، والمسألة التي لم يرد بحكمها ويراد إلحاقها بالمقيس عليه يسمى الفرع أو المقيس، والسبب الذي لأجلها شرع الحكم تسمى العلة.

## حجية القياس

برى جمهور الأصوليين والفقهاء أن القياس حجة في الأحكام الشرعية وأنه المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد كتاب الله عز وجل - وسنة رسوله والإجماع واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع .

فمن الكتاب قوله تعالى : يُجْرِيُونَ بِيُوهْمَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَّوَلِي الْأَنْصَارُ مِنَ الْآيَةِ ٢ من سورة الحشر[.

ووجه الدلالة : أن قوله فاعتبروا يا أولى الأبصار معناه: انقلوا هذه الحالة إلى نفوسكم، فتكون الآية دالة على وجوب

العمل بالقياس والأخذ به ؛ لأن القياس مجاوزة وعبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع .

أما الاستدلال من السنة فبأقيسة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه كقياسه قضاء دين الله - عز وجل - عن الميت على قضاء دين العباد. وذلك في قوله لمن جاءت تسأله عن الحج عن أبيها بعد موته وكان يجب عليه وهو حي. "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى".

واستدل الجمهور على حجية القياس من الإجماع : بإجماع الصحابة على مشروعية العمل بالقياس ومن ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه عارض في قتال المرتدين وقال لأبي بكر : كيف تقاتل قوماً يقولون لا إله إلا الله، ورسول الله يقول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني دمه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله"؟! فقال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال". فعلم عمر رضي الله عنه - أن رأي أبي بكر حق فوافقه عليه ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة، فكان إجماعاً على مشروعية القياس.

### الثالث: الاستحسان

الاستحسان من أهم المصادر الاجتهادية وأعظمها أثراً في تطور التشريع، أن أحسن استعماله كان وسيلة لنمو الفقه ومرونته وتوسعه، وأن أسوأ استعماله كان تعطيلاً للنصوص وإهمالاً للقواعد الكلية والمبادئ العامة الفقهية. ولذلك كان الاستحسان موضع نقاش شديد بين الفقهاء، أخذ به الحنفية والحنابلة، ولم يعتبره الشافعية والمالكية والظاهرية والجعفرية دليلاً من الأدلة الشرعية.

### تعريف الاستحسان :

الاستحسان في اللغة : مصدر استحسن، أي عد الشيء حسناً، وكل ما تميل إليه النفس ويهواه الإنسان، حسياً كان أو معنوياً.

وفي الاصطلاح : كما قال الدكتور كوكسال : "فهو عدول عن قياس ظاهر إلى قياس خفي أو استثناء حادثة من قاعدة كلية".

في هذا المعنى ورد اللفظ في القرآن الكريم : ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾.

وورد أيضاً في سورة الأعراف : ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾.

وكذلك وردت مادة "الاستحسان" في الحديث النبوي - صلى الله عليه وسلم - عن ابن مسعود - رضي الله عنه "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ".

وعرفه الشيخ خلاف : " الاستحسان هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول، وهذا الدليل الشرعي للعدول هو سند الاستحسان."

من هذه التعريفات يتضح أنه يوجد في المسألة دليان أحدهما عام أو ظاهر والآخر خاص أو خفي، وكان مقتضى هذا الظاهر أن هذه المسألة تأخذ حكم نظائرها بما دل عليه الدليل الظاهر ، ولكن بعد التأمل وجد المجتهد أن الدليل الآخر أقوى و أوضح فعدل بما عن حكم نظائرها إلى حكم آخر ، فهذا العدول هو المسمى بالاستحسان.

#### الرابع: المصالح المرسلة

إذا رجعنا إلى الأحكام الشرعية بمصدرها الرئيسين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، نجد أن الشارع يهدف إلى تحقيق مصالح الناس وجلب الخير لهم ودفع الأذى والمفسدة عنهم، فالأحكام الواجبة التي ألزمها الله تعالى على عباده فيها مصلحة للفرد أو المجتمع أو الأمة، والأحكام المحرمة التي حظرهم عنها، فيها ضرر لهم من كل ناحية.

#### تعريف المصلحة المرسلة :

##### المصلحة لغة:

الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح في اللغة : نقيض الاستفساد. وصلح - صلاحا، وصلوحا : زال عنه الفساد، وصلح الشيء: كان نافعا أو مناسبا.

ويعرفه مصطفى أحمد الزرقاء قائلا : "الاستصلاح : هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة."

ويقول الجرجاني: " المصالح المصلحة، والمصلحة هي جلب منفعة ودفع مضرة بالمحافظة على مقصود الشارع."

##### المصلحة اصطلاحا:

والمصلحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية يمكن أن تعرف بما يلي:

"كل ما كان فيه نفع سواء أكان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد أم بالدفع والاتقاء، كاستبعاد المضار والآلام، فهو جدير أن يسمى مصلحة."

وقال الإمام الغزالي : "المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو دفع مضرة، بالمحافظة على مقصود الشارع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول، فهو مفسدة، ودفعها مصلحة."

### الخامس: العرف

العرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، فإنه يحتكم كثير من أحكام الفقه الفرعية، وخاصة الأمور التي تتعلق بالإيمان والندور والطلاق، وهي تعتمد كثيرا على العرف الصحيح الموافق بروح الدين الإسلامي.

### العرف لغة:

والعرف : المعروف، وهو خلاف المنكر، وفي التنزيل : ﴿ خُذِ الْعَقْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾. ويطلق العرف لغة على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، ويطلق أيضا على المعروف ، وهو الخير والرفق والإحسان.

**العرف في الاصطلاح:** ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، وهو حجة أيضا، ولكنه أسرع إلى الفهم، وكذا العادة، وهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. فقال ابن حزم الأندلسي : "فهو ما اعتاد جمهور الناس وألفوه من فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص ، بحيث لا يتبادر غيره عند سماعه."

وقال سعدي أبو جيب : " ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم."

وقال الدكتور صلاح الدين سلطان : " فهو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه من قول أو فعل".



## مكانة الشريعة الإسلامية بين الشرائع السابقة

من نعمة الله تعالى على خلقه وفضله عليهم أن خلقهم مفطورين على معرفته تعالى ومعتزفين بوجوده، ثم عزز الله تعالى هذه الفطرة بما ينبهه في الكون من مخلوقات نصبها آيات شاهدة على وجوده.

ولكن عندما فشل الناس على معرفته على وجه التفصيل إلا بوحي من عنده فقد أرسل الله تعالى رسله بذلك ليعرفوا العباد بخالقهم ومعبودهم، كما أن تلك الرسل جاءت بتفصيل كيفية عبادة الله تعالى، لأن ذلك مما لا يعرف إلا بوحي منه تعالى.

والشرائع كلها قد جاءت بغايات كبرى متفق عليها في الأديان جميعا وتتمثل في :

1. توحيد الله الخالق عز وجل بأنه تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته

2. عبادة الله تعالى وحده بلا شريك يعبد من دونه أو معه

3. الحفاظ على مصالح الناس الحياتية ومحاربة الفساد والمفسدين، فكل ما فيه صيانة للدين والنفس والعقل والمال والنسل فهو مصلحة تحميها الأديان

4. الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وكريم القيم والعادات.

وقد أشار الله تعالى إلى هذا الاتفاق في أصول الأديان السماوية في القرآن الكريم قوله: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ الشورى: 13

### الاختلاف بين الشرائع:

إن الله تعالى قد قضى بحكمته البالغة ومشيتته الماضية أن تكون الرسالات السماوية قبل الإسلام محدودة بزمان معين ﴿لكل قوم هاد﴾، وبالتالي جاءت كل رسالة بتشريعات تفصيلية خاصة تناسب حال القوم المخاطبين بها.

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في القرآن الكريم ونبه للحكمة منه بقوله: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله الجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾

[المائدة: 48]

### ما تميزت به شريعة الإسلام:

أولا : الحفظ من التحريف، فهي شريعة ربانية، مصدرها الله سبحانه وتعالى وهي بريئة من أي تدخل بشري في أصولها ومبادئها الكلية وأحكامها القطعية : ﴿تنزيل من حكيم حميد﴾، بل إن الرسول ذاته ليس له إلا البلاغ ولم يأتي بشيء

من عند نفسه : ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين﴾. ولكن الأديان السماوية السابقة وإن كانت ربانية في أصلها إلا أنها قد أصابها التحريف والتبديل.

ثانيا : الشمول : فرسالة الإسلام تتميز بالشمول في الزمان والخطاب والموضوع :

- الشمول في الزمان : ذلك أن رسالة الإسلام رسالة كل الأجيال منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة وهذا تابع من كونها خاتمة الرسالات. وهذه الرسالة تبقى أبد الدهر لقوله تعالى : ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ خلافا لنصوص الرسالات السابقة عليها حيث استحفظ عليها أهلها فضاعت لما انحرفوا قال الله تعالى ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء﴾
- الشمول في الخطاب : فهي رسالة كل الشعوب والأمم مخاطب بها الإنسان ﴿قل يا أيها الناس إلي رسول الله إليكم جميعا﴾، ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين﴾.
- الشمول في الموضوع : فموضوع هذه الرسالة هو حياة الإنسان بكل جوانبها روحا وعقلا ومادة فقد تضمنت التشريعات ما يضمن سلامة البدن ونشاطه وصحته وحفظه من الأمراض من المهد إلى اللحد.

ثالثا: الوسطية: الإسلام في نظره للأمور وعلاجه للمشكلات يقف موقفا وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط، ومن ذلك:

- وسيطته في عقيدة التوحيد، وسط بين المادية الإلحادية وبين الإيمان بتعدد الألهة. فالإسلام لم ينكر الإله الخالق ولم يثبت آلهة كثيرة كذلك.
- وسيطته في النظرة إلى الرسل: وسط بين الذين قدسوهم وعبدوهم من دون الله وبين الذين كذبوهم أو قتلوهم. فهم في نظر الإسلام صفوة الخلق وخيرهم والأمناء فيما بلغوا عن الله ولكنهم بشر تجري عليهم كل خصائص البشر ﴿ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لم أزواجا وذرية﴾، ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق﴾.
- وسيطته في النظرة إلى الإنسان: وتتجلى وسطية الإسلام في نظره إلى الإنسان حيث جمعت بين تكريم الإنسان واستخلافه في الكون وبين عبوديته لله، فهي تحترم الإنسان وترفع شأنه وتعلن تفضيله على سائر المخلوقات، وتؤكد دوره الإيجابي في الوجود، ولكنها لا تؤله ولا تجد تناقضا بين تكريمه وعبوديته الله سبحانه، قال تعالى : ﴿ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾، وأيضا يقول القرآن الكريم: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾.

● وسيطته في النظرة إلى مسألة المعرفة : تتجلى الوسيطة التي تقيم المعرفة على دعامتين: الوحي المقروء والكون المنظور، والتي تجمع بين الوحي والعقل، فهي تفهم الوحي بواسطة العقل وتضبط العقل بالوحي وتربط نتائج هذه المعرفة المزدوجة وتطبقها بكل اهتمام.

● الوسيطته في علاقة الفرد بالمجتمع : وفي نظرة الإسلام إلى العلاقة بين الفرد والمجتمع يقف وسطا بين إعطاء الفرد الحرية فالإسلام يحفظ حقوق الفرد ويصون حريته ويلزمه بممارسة تلك الحقوق والحريات ضمن إطار مصلحة الجماعة.

رابعا: الواقعية : وتعني مراعاة الواقع الكوني من حيث هو حقيقة مشاهدة، ووجود معان دالة على الخالق كما تعني أيضا مراعاة واقع الحياة من حيث هي مرحلة حافلة بالخير والشر معا، كما تعني مراعاة واقع الإنسان من حيث دوافعه، وطاقاته واستعداداته، ومن حيث الظروف الحياتية المحيطة به، فقال تعالى في القرآن الكريم مثلا: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا ما تيسر منه﴾.

خامساً: الوضوح والعقلانية : فقضايا الاعتقاد الإسلامي كلها واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض فالله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له منصف بصفات الكمال ، منزّه عن صفات النقص، وهذا واضح كل الوضوح، وكذلك الجزء الأخروي والنبوة كلها أمور لا غموض فيها ولا تعقيدات فهي تخاطب كل إنسان وبإمكان كل إنسان فهمها وتطبيقها والتعامل معها بكل يسر وسهولة. وأركان الإسلام العملية معروفة لكل مسلم ، وهي بحيثاتها وأركانها وشروطها ومواقيتها ومقاصدها واضحة لكل مسلم مهما كانت درجة ثقافته.

سادسا : الجمع بين الثبات والتطور: لقد وضع الإسلام قواعده نظرا بين التطور والثبات في شريعته. أما الثابت فقد جعل الغايات والأهداف العظمى من قيم دينية وخلقية واجتماعية واقتصادية قائمة على أصول وكمليات ثابتة لا تتغير. أما مجالات التطور فهي : الفروع والجزئيات، والوسائل والأساليب، والتطبيق العملي للمبادئ.

## التشريع السماوي والقانون الوضعي

ينقسم التشريع إلى قسمين:

**القسم الأول: التشريع الإلهي أو الديني.** ويقصد به كل ما جاء به الرسول الله من عند ربه تكليفاً لخلقهِ يبنى عليه الوصف بالطاعة أو المعصية وما يترتب عليهما من الثواب أو العقاب .

**القسم الثاني: التشريع الوضعي.** ويقصد به مجموعة الأسس والقوانين التي وضعها القائمون على أمور الرعية من عند أنفسهم طلباً لضبط أمور الرعية والدولة .

### الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي:

| التشريع الوضعي                                                                                                      | التشريع الإلهي                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من وضع البشر ولا علاقة له بالوحي السماوي.                                                                           | 1 - مصدره من عند الله عز وجل سواء أكان وحياً منه تعالى، أو حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [سورة النجم]. |
| فإنه يختص بالزمان والمكان؛ لأن من وضعه يتغير مع الزمان والمكان.                                                     | 2- صالح لكل زمان ومكان؛ لأن مصدره خالق الزمان والمكان العليم بما يصلح لهما.                                                                                          |
| لا علاقة له بالثواب وإنما يقتصر على معاقبة المخالف له.                                                              | 3- دين يتعبد به، فامتثاله طاعة يثاب عليها، ومخالفته معصية يعاقب عليها                                                                                                |
| يعنى بتنظيم علاقة الفرد بالفرد والمجتمع في الدنيا، ولا علاقة له بطهارة الباطن أو المبادئ الحسنة مثل الصدق والأمانة. | 4- يهدف إلى تربية الفرد فيه والمجتمع، ويغرس فيه يقظة الضمير والشعور بالواجب، وينظم علاقة الخلق بالخالق علاقة دينية من شأنها تنظيم أمور الدنيا والآخرة.               |
| عدالته يخضع للهوى                                                                                                   | 5 - عدالته مطلقة وتامة.                                                                                                                                              |
| قد تنجي الحيلة من العقوبة في ظله.                                                                                   | 6 - الحيلة لا تنجي من العقوبة لأنها إن أفلحت في الدنيا فعقوبة الآخرة أشد.                                                                                            |
| فالجزاء فيه دنيوي مادي فقط تقوم السلطات بتنفيذه.                                                                    | 7- جزاؤه دنيوي يزجر عن الفساد، وأخروي يثاب فيه الطائع ويعاقب فيه العاصي.                                                                                             |
| العقوبات فيه قاصرة لا تتلاءم مع طبيعة الكثير من الجرائم وغير كافية للزجر عنها.                                      | 8- العقوبات فيه ملائمة لطبيعة الجرائم وأقدر على الزجر عنها.                                                                                                          |
| يتعلق بأفعال الجوارح فقط.                                                                                           | 9- يتعلق بأفعال القلوب والجوارح معاً.                                                                                                                                |
| لا تسقط العقوبة بالتوبة والندم.                                                                                     | 10 - يعتبر التائب بريئاً خالياً من تبعه جريمته.                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11- يتبع اسلوب الترغيب والترهيب، فيأمر بالمعروف عن طريق الوعد الحسن وحسن الجزاء وينهي عن المنكر عن طريق الوعيد المخيف والزجر الشديد، فهو يقصد الى إزالة المفاسد وجلب المصالح قصداً أولياً. | تأثيره سلبي أكثر، فطريقته في محاربة الفساد في المجتمع لا تلائم طبيعة البشرية، ونشاطات التشجيع هنا في أمور الخير أقل ما يكون. |
| 12- كامل من كل وجه، لأن مصدره هو الله العليم الحكيم                                                                                                                                        | ناقص من كل وجه، لأن مصدره هو عقل البشري المحدود.                                                                             |

### مراحل التشريع الإسلامي

- 1- التشريع في حياة رسول الله ﷺ: وهو الأصل الذي يصرح كل فقيه أنه مستند إليه .
- 2- التشريع في عهد كبار الصحابة: وهذا العهد ينتهي بانتهاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .
- 3- التشريع في عهد صغار الصحابة: والتابعين لهم بإحسان : وهذا العهد ينتهي بانتهاء القرن الأول من الهجرة، أو بعد ذلك بقليل.
- 4- التشريع في العهد الذي صار فيه الفقه علماً من العلوم المستقلة، وظهر فيه نوابغ الفقهاء من الذين ألقيت إليهم مقاليد الزعامة الدينية، وتلامذتهم الذين بينوا آراءهم. وينتهي هذا الدور بانتهاء القرن الثالث.
- 5- التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية في دور الجدل لتحقيق المسائل المتلقة من الأئمة، وظهر المؤلفات الكبيرة والمسائل الكثيرة. وينتهي هذا العهد بانتهاء الدولة العباسية من بغداد، وإغارة التتر على ممالك الإسلام وبعد ذلك بقليل في مصر.
- 6- التشريع في عهد التقليد المحض، وما بعد ذلك إلى الآن.

## المرحلة الأولى: التشريع في عصر النبوة

جاء الإسلام إلى الناس كافة، ولكنه بدأ إصلاح شأن العرب الذين اختارهم الله أنصاراً لدينه ودعاة إليه، وكانت حال العرب تقوم على أمرين : الوثنية في الدين، والفوضى في المجتمع. فكان لا بد لانتشالهم من الهمجية، واستخلاصهم لنصرة دين الله من إصلاح هذين الأمرين فيهم، بأن يغرس في قلوبهم عقيدة توحيد الله سبحانه، ويوجههم نحو إخلاص العبادة لذاته العلية، ويقتلع من نفوسهم الأخلاق المرذولة، ويمحو من بينهم العادات المستخبية، ويطبعهم على الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة، وبأن يضع لهم نظاماً محكماً يتناول كافة شؤونهم، ليسيروا على هديه في نواحي العيش.

وكان التشريع في هذا الدور يتمثل في مرحلتين مرحلة مكية، ومرحلة مدنية. والقرآن الكريم قدم دعوته بالتدرج والحكمة، فما جاء بجميع أحكامه في دفعة واحدة، وما دعا الناس لترك خصالهم الجاهلية في يوم واحد، وإنما كان يتمشى بطبيعة البشر رويدا رويدا، وأخذ بأيديهم إلى سبيل الهداية بعد أن أخرجهم من ظلمات الضلال وهم لا يشعرون به، وكان الاشتياق إلى الدعوة الجديدة يتزايد بكل خطوة، فلذا جاءت الأحكام الواقعية في المدينة بعد أن تهيأت النفوس لها، وذلك بالممارسات العقدية والخلقية في مكة.

## التشريع في مكة المكرمة

وقد اتجه الإسلام أول أمره إلى إصلاح العقيدة، فإنها الأساس الذي يبنى عليه. فكان القرآن ينزل عليهم بمكة - قبل الهجرة - معنيا بردهم عن الشرك، ودعوتهم إلى التوحيد، وإقناعهم بصدق الأنبياء فيما يبلغونه، ويسوق لهم العبرة بالقصص عن الأمم السابقة، ويحضهم على النظر في ملكوت السموات والأرض، وما خلق الله من شيء، ويحثهم على نبذ التقليد لآبائهم، ويصرفهم عن آثار الجهل التي خلفوها لهم : كالقتل، والزنا، ووأد البنات. ويلقنهم كثيرا من آداب الإسلام وأخلاقه : كالعدل، والوفاء والإحسان، والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. ويلح عليهم في كثير من الآيات أن يستخدموا العقول التي ميزهم الله بها على سائر خلقه، ليهتدوا إلى الصواب. ويحذروهم أن يختلفوا على الأنبياء لئلا يصيبهم مثل ما أصاب سلفهم الذين كذبوا رسلهم وعصوا أمر ربهم.

صرف القرآن في ذلك ثلاث عشرة سنة، حتى رسخت العقيدة في أنفس الكثيرين، وتلاشت أمام نوره ضلالة الشرك، ونفدت حبل المقاومين له في صد المقبلين عليه بأنواع الإهانات، ومختلف التدابير السيئة. وحينذاك أذن الله للمؤمنين، ثم للنبي بالهجرة إلى المدينة : دار الأنصار والوطن الجديد للمسلمين، ومبعث القوة التي سيكون لها شأن جديد في السير بدعوة الله إلى غايتها .

## التشريع في المدينة المنورة:

بعد أن أذن الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة مع أصحابه وجدوا الجو مناسباً لهم، لأن يقيموا نظاماً اجتماعياً وسياسياً على أساس الدين الجديد، فكانت المدينة أول دولة في تلك البقعة. وبدأت الحاجة إلى تنظيم شئون هذه الدولة داخليا وخارجيا، وكانت الأحكام التشريعية تنزل منجمة أي مجزأة متفرقة ومتدرجة لكي يسهل على الحافظين أن يعوها، لأنهم أمة أمية يحكم الأغلبية، معظمهم لا يستطيعون القراءة والكتابة، فاتجه التشريع في هذه المرحلة تتضمن الأمور التالية:

1. كل ما يتصل بحياة الأفراد أو بالحياة الاجتماعية.
2. شرعت أحكام العبادات والجهاد.
3. نظام الأسرة من زواج وطلاق، ورضاع وحضانة، وكذا حقوق الأبناء والميراث وأنصبة الورثة.
4. الأحكام المتعلقة بالمعاملات المادية.
5. الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات وقوانين الحكومة، وعلاقة الدولة الإسلامية مع غيرها.

فالإسلام أقام مجتمع إسلامي طاهر يسوده الأمن والسلام والعدل والإنصاف، والتكافل والتعاون بالبر والتقوى، فبدأ من نطاق الفرد المسلم واتجه إلى ربطه بالجماعة، وقدم الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع المسلم من أمور العبادات والمعاملات بالتفصيل. وقد راعى الإسلام هنا طبائع الناس، فجعل لهم نظام العقوبات والإصلاح، حتى تقل الجرائم ويزيل الفساد من المجتمع. وهذا هو الفرق بين التشريع في مكة والمدينة، فكان التشريع في مكة محدوداً بين أمور العقيدة والأخلاق، أما في المدينة فكان جامعاً وشاملاً لجميع نواحي الحياة.

## مميزات التشريع في عصر النبوة:

إن عصر النبي صلى الله عليه وسلم أحسن العصور من كل ناحية، فالشريعة الإسلامية بدأت تمشي تحت رعاية رب العالمين مباشرة، لا تحتاج إلى توجيه الخلق، تميزت بميزات إلهية واتصفت بصفات ربانية، لا يمكن الحصول عليها في قانون وضعي، ونبين منها:

**أولاً: التشريع القائم على الوحي:** من أهم مميزات التشريع الإسلامي في هذا العصر أنه كان قائماً على الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما شرع فيه كان بالوحي المتلو مباشرة يعني القرآن، أو بغير المتلو يعني السنة. فكلما عُرض للنبي صلى الله عليه وسلم من سؤال أو حادثة تقتضي حكماً شرعياً كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي

من السماء، فينزل جبريل عليه السلام بالوحي المبين الذي فيه الجواب الشافي والرد الكافي على كل ما عرض لهم. وأحيانا كان التشريع ينزل من تلقاء نفسه دون حادثة أو سؤال مسبق، فكان الله تعالى بحكمته وعلمه ينزل بالآيات والأحكام على نبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.

**ثانيا: التدرج في التشريع:** فأحكام القرآن الكريم لم تنزل دفعة واحدة، بل هناك المتقدم منها والمتأخر. وبذلك جعل الأحكام أخف على النفس وأدعى للقبول، وفيه تيسير للمخاطبين لمعرفة الأحكام وحفظها والعمل بها. ومن الأمثلة :

أ- الصلاة شرعت بداية بالغداة والعشي ثم جعلت خمس صلوات في اليوم واللييلة.

ب- الزكاة كانت ليس لها حد معين ثم عينت مقاديرها .

ج- الخمر جاء تحريمها على مراحل: في البداية ذكر أضرارها ، ثم النهي عن الصلاة في حالة السكر، ثم التحريم.

**ثالثا: رفع الحرج:** من المميزات للتشريع في عصر النبوة رفع الحرج والضيق عن حياة الإنسان، وتقديم الرخص أمامه، لأن الشارع ما يريد لعباده إلا التيسير والتخفيف لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ كمثال اعتبار المرض والسفر والخطأ والنسيان أعذار لتخفيف الأحكام .

**رابعا : اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم :** ومن المميزات لتشريع هذا العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور الشريعة عند الضرورة، ويحكم به للأمة. وليس اجتهداه فحسب، بل كان يشجع أمته على الاجتهاد عند عدم وجود النص المباشر. ومن أمثلة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الفداء من أسرى بدر، لأن حكم الأسرى لم يشرع في ذلك الوقت ولم ينزل الوحي بحكم هؤلاء، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأشار أبو بكر بالفداء، وقال: " قومك وأهلك..." وأثار عمر بقتلهم، وقال: " كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم، هؤلاء أئمة الكفر، والله أغناك عن الفداء " ليكونوا عبرة لغيرهم من المشركين. ومثال آخر في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فهذا تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر السواك ، الذي يدل على اجتهاده.

ومثال تشجيعه لأمته على الاجتهاد حديث معاذ - - لما أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال :

"كيف تقضي، قال : أقضي بكتاب الله، قال : فإن لم يكن في كتاب الله، قال : فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وسلم قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله - ، قال : أجتهد رأيي، قال: فقال رسول الله - ﷺ - الحمد لله الذي وفق

رسول رسول الله"



خامسا: سلطة التشريع كانت للرسول صلى الله عليه وسلم: كانت السلطة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وحده دون سواه، لأنه هو الذي ينزل عليه الوحي، وهو المأمور بالتبليغ عن ربه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

فإذا قارنا بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي في طريقة الوضع والصفات والمميزات، نجد أن التشريع الإسلامي " فائق من كل ناحية على جميع القوانين الوضعية، لكونه منزل من الله، ومحمول بالنبى المعصوم، الذي حافظ عليه بكل أمانة، وبينه بكل إخلاص.

## الثوابت والمتغيرات في التشريع

**الثوابت لغة:** جمع ثابت، من ثبت يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت أي: استقرَّ، وثبت بالمكان أقام، وثبت الأمر : صح وتحقق.

**الثوابت اصطلاحا:** هي الأحكام الصحيحة المحققة المستقرة التي لا تقبل التغيير والتبديل سواء أكانت في العقيدة، أم في الأخلاق، أم في الأحكام.

**المتغيرات لغة:** جمع مُتَغَيِّرٍ، تَغَيَّرَ الشيء؛ أي : تَبَدَّلَ، وتغير عن حاله، أي: تحول.

**المتغيرات اصطلاحا:** الأحكام التي تتغير حسب الزمان والمكان، وحسب الأشخاص والأحوال، لتحقيق المقاصد العامة للشريعة، ومراعاة الظروف والمناسبات.

### من أمثلة الثوابت:

١ - العقيدة الإسلامية: فإنها ثابتة مستقرة بشكل حتمي، لا تتغير ولا تتبدل، ولا تقبل المساومة ولا النقص ولا الزيادة؛ لأنها تتعلق بالخالق جل وعلا الذي لا يتغير ولا يتبدل.

٢ - الأخلاق الفاضلة: فهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل (كالصدق، والأمانة والكرم، والوفاء. وكذلك الأخلاق الفاسدة ينكرها الشرع والعقل في جميع الأمكنة والأزمان كالكذب والخيانة، والبخل، ونقض العهود، وغيرها).

٣ - العبادات: فهي ثابتة ومحددة في الشريعة الإسلامية، لا تقبل الزيادة ولا النقصان، ولا تصح العبادة إلا على الصورة والكيفية التي أمرنا الله بها؛ فالصلاة المفروضة خمس منذ فرضها الله وحتى قيام الساعة، وكذا الصيام والزكاة والحج وغيرها، وحتى نوافل العبادات؛ ثابتة محصورة بما ثبت بالنصوص الشرعية، بالكيفية التي وردت فيها.

٤ - المقاصد العامة للشريعة: كالعدل والرحمة والمواساة والتكافل، والاعتدال، والحرية، والتسامح، والإحسان، والطهارة، والتعاون على البر، ومراعاة الفطرة، والتيسير، والأخوة الإنسانية.

٥ - الأحكام الشرعية: مثل أحكام الميراث فقد جاءت كاملة مفصلة في القرآن والسنة، وهي ثابتة في الماضي والحاضر والمستقبل، في كل بلاد المسلمين. وكذا أحكام الأسرة كالزواج والطلاق، والحضانة، والنفقة، والولاية على القصر، والعدة، والرضاع. وأحكام الميراث والوصية.

٦ - الحدود الشرعية: وهي ست أو سبع عقوبات على أشد الجرائم وأخطرها على الأمة، نص الله تعالى عليها لضمان أمن واستقرار الحياة، ولا تتفاوت بواعثها وأفعالها، ولا تتبدل عقوبتها إلا عندما يبتعد القضاة والحكام عن منهج الله وشرعه ودينه.

ومثلها القصاص والديات التي شرعها الله في سائر الرسائل وقررها في القرآن والسنة؛ لأن الإجماع والقتل واحد منذ قتل ابن آدم أخاه وحتى تقوم الساعة.

وكذلك الأم والبنت والأخت وسائر المحرمات في النكاح يحرم الزواج بهن.

والزنا واللواط محرمان مهما كانت صورهما، ومهما اتخذت الاحتياطات للحماية من أمراضهما. والربا والرشوة والسرقه وشهادة الزور محرمة حتى تقوم الساعة.

### من أمثلة المتغيرات:

جاءت التشريعات والأنظمة والقوانين المعاصرة بإقرارها وتنظيمها، وإن اختلفت أحكامها وأساليبها، كالبيع والإجارة، والشركة والجعالة، والرهن والوكالة، والصلح والحوالة، والضمان والكفالة، الوقف والوديعة، وغيرها. فهذه المعاملات جاءت الشريعة الإسلامية لبيان أسسها وقواعدها، وركائزها ومنطقاتها وأركانها، ومبادئها الأساسية، وتركزت تفصيلها وأساليبها للتطور والتغير والاجتهاد.

فتحت الشريعة الإسلامية الباب أمام الأحكام المتغيرة والمتجددة المختلفة حسب الأشخاص والأماكن والأزمان، وكان من عظمة الإسلام وسر بقاءه واستمراره؛ أن الأمور القابلة للتغير والتبدل لم يجزم بها ولم يفصل فيها، وإنما اقتصر على وضع أسسها، وقرر المبادئ العامة والقواعد الكلية، وحدد أهدافها وغاياتها، ومقاصدها النبيلة. وترك تفصيلها وبيانها للعلماء المجتهدين في ضوء الأسس التي أرشد إليها الشرع الحنيف وأصول التشريع المتغيرة.

اقتصر الشرع على الأمر بالتراضي في المعاملات، فقال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم} (النساء: 29).

وفتح باب الاشتراط في العقود مع سائر أنواعها حسب مصلحة الطرفين ورضاهما.

وأجازوا استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعاقد والقبض والاستلام، وقبلوا الإجراءات الجديدة لتوثيق عقود البيع والشراء، وتوثيق عقود الزواج في المحكمة أو الدائرة المدنية، وتوثيق الطلاق أمام الشهود أو القاضي، وغيرها من التوثيقات تأكيداً لأمر الشرع بتوثيق الشهادة والكتابة والرهن والكفالة، فأصبحت علماً قائماً حسب المتغيرات والمستجدات.

## التشريع في عصر الخلفاء الراشدين، مصادر التشريع في هذا العصر

بدأ هذا الدور بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عام 11 هـ وامتد إلى منتصف القرن الأول. وفي هذا العصر امتدت رقعة الدولة الإسلامية إلى ما وراء جزيرة العرب بسبب الفتوحات، ودخل في الإسلام أمم كثيرة، وشعوب جديدة لها حضارات وأعراف وتقاليدها تختلف عما عند العرب. فقد انطلق المسلمون في الأرض فاتحين في ملك كسرى وقيصر، وفتحوا بلاد الشام ومصر وفارس ودخل أهل هذه البلاد في الإسلام.

واستجدت لأجل ذلك مسائل كثيرة وفي شتى مناحي الحياة لم تكن في زمن الوحي والنبوة، وكانت تحتاج إلى إيجاد حلول وأحكام شرعية لها. وبذلك ظهر الاجتهاد مصدراً تشريعياً مستقلاً، وانتقل الصحابة من طور الاعتماد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طور الاجتهاد. ففي حياته كان المرجع لهم في كل شيء. فكان شأنهم التلقى عنه والفهم لما يقوله، والسؤال عما أرادوا، فلم يكن ثمة حاجة للجوء إلى الاجتهاد، وبعد وفاته وجدوا أنفسهم لزماً عليهم الاجتهاد لمواجهة الوضع الجديد. بعدما لازموا الرسول في حياته وسمعوا أقواله وشاهدوا أفعاله وتنزل القرآن عليه، وعلموا أسباب نزوله، وتدربوا على طريقة الفهم والاستنباط على يديه ومن هنا بدأ في هذا العصر الفقه يتطور بالاجتهاد.

### طريقة التشريع في هذا العصر :

كان التشريع واستنباط الأحكام في هذا العصر يتسم بالواقعية، أي أنه يقتصر على ما ينزل بهم من حوادث جديدة طارئة، كما كان عليه الحال في عصر النبوة. ولذلك اقتصر الصحابة على استنباط الأحكام لما يقع فعلاً من مسائل والسبب في ذلك تخوفهم وتورعهم من الوقوع في الخطأ في الاجتهاد، وتخوفهم من فتح باب الاجتهاد على مصراعيه فيدخله من يحسنه ومن لا يحسنه. فقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفتى في مسألة سأل عنها فإن قيل له وقعت أفتى بها، وإن قيل له لم تقع، قال دعوها حتى تقع.

### مصادر التشريع في هذا العصر:

أولاً - القرآن الكريم : توفي رسول الله ولم يجمع القرآن في مصحف واحد بسبب نزوله مفرقاً، ولكن تمت كتابته كاملاً، وحفظ في السطور كتابته، وفي الصدور حفظاً منذ أنزل، ورتب من قبل الوحي كما هو عليه بين أيدينا، فكان ترتيب سورته وآياته توقيفاً بوحي من الله تعالى.

ولما تولى أبو بكر الخلافة، أشار عليه عمر بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد خشية ضياع شيء منه، وذلك بعد مقتل كثير من القراء في موقعة اليمامة سنة ( 12 ) للهجرة، فتردد أبو بكر في جمعه أول الأمر، ثم شرح الله صدره لرأي عمر لما فيه من المصلحة، فدعى زيد بن ثابت وكان من أحفظ الصحابة للقرآن، وأمره بجمعه

ثانياً - السنة النبوية: أحجم الصحابة عن كتابة وجمع الحديث في هذا العصر، حرصاً منهم على سلامة القرآن الكريم، وعدم اختلاطه بالسنة، ولئلا ينصرف الناس إلى حفظ السنة وتدوينها عن حفظ القرآن. وكان الصحابة يتشددون في رواية الحديث، ويحذرون من الكذب على لسان الرسول.

فكان أبو بكر لا يقبل الحديث من الراوي إلا إذا أيده شاهد. وكان عمر يطلب من الراوي البينة على صحة روايته، وكان لا يقبل رواية أحد دون يمين، ولئن أذن رسول الله لبعض الصحابة الذين يجيدون الكتابة بكتابة الحديث في حياته، كان مجموع ما كتب قليلاً بالنسبة للسنة النبوية بشكل عام.

ثالثاً: الاجتهاد بالرأي: هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن والسنة والإجماع. وقد ذكرنا أن الصحابة الكرام لجؤوا إلى الاجتهاد بعد وفاة النبي بسبب وقوع حوادث جديدة، وانقطاع الوحي.

### **أشهر فقهاء في هذا العصر :**

كان فقهاء الصحابة كثيرين، والذين حفظت عنهم الفتوى أكثر من مئة وثلاثين صحابياً ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم في الفتوى الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة، وعبد الله بن عمر، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وغيرهم. وهذه ترجمة البعض أشهر الفقهاء من الصحابة الذين كان لاجتهاداتهم أثر كبير في نمو الفقه الإسلامي وتطوره:

١- أبو بكر الصديق : هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي، تولى الخلافة بعد رسول الله ، وكان فقيهاً من فقهاء الصحابة، إلا أنه كان قليل الرواية للحديث عن الرسول، توفي وله ثلاث وستون سنة من العمر. سئل ابن عمر من كان يفتي الناس في زمن النبوة فأجاب: أبو بكر وعمر.

من فتاويه : أعطى الجدة ميراثها سدس التركة، بعد أن سئل الصحابة عن سنة رسول الله فذكر له المغيرة بن شعبه أن الرسول ورثها السدس وشهد بذلك محمد بن مسلمة.

كان من رأيه تسوية الناس في العطاء، ف قيل له يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، فمن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم فكان يقول لهم دائماً ثوابهم على الله وهذا معاش.

٢- عمر بن الخطاب : من كبار المجتهدين في تاريخ التشريع الإسلامي ومن أكبر مؤسسي الدولة الإسلامية. وهو أول من أسس مدرسة للرأي والاجتهاد نظراً لما يتمتع به من فهم عميق للقرآن و السنة. ومن أمهر من استعمل الرأي من الصحابة، لما عرف عنه من نزوج فكري في استنباط الأحكام التي أصاب فيها روح التشريع الإسلامي. حيث كان لا يقف عند ظاهر النص، بل كان يتعمق في العلل التي شرعت لأجلها الأحكام.

من فتاوي عمر:

قتل الجماعة بالواحد للمصلحة، وسداً للذريعة حتى لا يتخذ المجرمون الاشتراك في الجريمة طريقاً للتهرب من القصاص. وأفتى بأن المعتدة التي تتزوج بغير مطلقها في العدة تحرم على زوجها الثاني إن دخل بها حرمة مؤبدة، وجعل طلاق الثلاث ثلاث طلاقات بعد أن كان على عهد رسول الله وأبي بكر الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم وجعله ثلاث طلاقات.

٣- عثمان بن عفان : تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب ومكث في خلافته اثنتي عشرة سنة. وهو الذي أمر بنسخ المصاحف وتوزيعها على الأقطار الإسلامية، كان كثير الفتوى، وروى عن رسول الله مئة وستة وأربعين حديثاً.

٤- علي بن أبي طالب : وهو ابن عم رسول الله، ومن أعلم الصحابة في القضاء، وروى عن رسول الله أكثر من خمسمائة حديث.

من اجتهداته: أن عمر بن الخطاب جاءته مجنونة وضعت طفلاً لستة أشهر من زواجها فأمر عمر بـرجمها. إلا أن علياً رد عليه وأوقف الحكم مستنداً بقوله تعالى : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} أي مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً، ويقول الله تعالى في آية أخرى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فذكرت الآية مدة الرضاعة سنتين، فإذا حذفنا مدة الرضاعة من فترة الحمل مع الرضاع بقيت أقل مدة حمل شرعية وهي ستة شهور، فوجب اعتبار الحمل حملاً صحيحاً، والطفل شرعي. وقال علي إنها مجنونة، والمجنون لا عقوبة عليه لأنه غير مكلف. فكان عمر يقول: "لولا علي لهلك عمر".

٥ - عبد الله بن عباس: هو ابن عم رسول الله، حفظ القرآن كاملاً، كما حفظ السنة وروى أكثر من ألف وستمائة حديث عن رسول الله، وكان أكثر الصحابة فتياً، وأوسعهم علماً في فهم القرآن الكريم، وله تفسير على القرآن، توفي في الطائف سنة ( 68 هـ ).

من اجتهداته ان الحامل المتوفى عنها زوجها، عدتها أبعد الأجلين، إما وضع الحمل أو انتهاء أربعة أشهر وعشرة أيام. وخالف عمر في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد.

٦ - عبد الله بن مسعود : كان عبد الله بن مسعود سادس من أسلم، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد له الرسول بالجنة. كان شديد الملازمة للرسول، وروى عنه أكثر من ثمانمائة حديث. أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلم أهلها الفقه والحديث، وتولى قضاء الكوفة في عهد عمر. وهو مؤسس مدرسة الرأي في العراق، وكان شغوفاً بحفظ القرآن وفهمه وقيل عنه أنه قال: "ما نزلت سورة إلا وأنا أعلم لماذا نزلت".

من فتاويه: أن المعتدة بالأقراء تعتد ثلاث حيضات، لأنه فسر القراء بالحيضة، وفسره آخرون بالطهر.

### المرحلة الثالثة : حالة التشريع في عصر صغار الصحابة رضي الله عنهم.

يبتدىء هذا الدور من نهاية عهد الخلفاء الراشدين وتولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة سنة ٤١ هـ إلى أوائل القرن الثاني من الهجرة. كان التشريع في الدور الثالث يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس. غير أن مبدأ الشورى لم يعد له من منزلة كما كان في السلف، وذلك لتنازع المسلمين، وتفرقهم إلى طوائف ثلاث : خوارج، وشيعة وجمهور معتدلين. فقد اعترت كل طائفة بما جنحت إليه من آراء، والتفت حول من تثق به من ذوي المكانة فيها فاتخذته إماماً لها، وحصرت الثقة العلمية فيمن ينتمي إلى جانبها من الفقهاء، مع سوء ظنها بمن عداهم، حتى لم يعد الإجماع ميسوراً.

### حالة التشريع في هذا العصر:

أولاً) التفرق السياسي بين المسلمين واتساع نطاق الخلاف لظهور نزعتين سياسيتين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وهما الخوارج والشيعة، مما أدى إلى الاضطراب العلمي، حتى كان له الأثر الكبير في تشعب الخلافات الفقهية.

ثانياً) تفرق علماء المسلمين في الأمصار، فلم يعودوا محصورين في إقليم واحد كما كانوا من قبل. فقد كان عمر رضي الله عنه يمنع كبار الصحابة أن يبرحوا المدينة إلا لحاجة ماسة، وبذلك تيسر الإجماع. فلما كان زمن عثمان وزادت الفتوحات رخص لهم بالانتشار وسكنى الأقطار المفتوحة، فتفرقوا بالأمصار واستوطنوها معلمين، وقارئين، وحراساً، ومرابطين. وكانت الأمصار متعطشة لتعاليم الدين، فأقبل أهل كل قطر على من نزل به من الصحابة يستفتونهم، ويروون عنهم، ويتعلمون منهم.

ومن الثابت أن الصحابة لم يكونوا فيها يعلمون سواء، وليس كل ما حفظه احد يحفظه الآخر، وإن الأمصار تختلف في عاداتها، وأنواع معيشتها، وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية، وأنه كان من المتعذر على علماء الأمصار المترامية أن يتصلوا ببعضهم لبعد المسافة وصعوبة المواصلات. وكان من نتيجة ذلك أن تثبت أهل كل قطر بفتاوى علمائهم وأحاديثهم، وحكم به قضائهم، لأنهم شاهدوا سيرتهم ووثقوا بهم.

ثالثاً) اتجاه الجمهور المعتدل إلى ناحيتين في المنزاع الفقهي، ففريق وقف عند الأخذ بالنصوص، وغلبت عليهم التسمية بأهل الحديث. وفريق استضاء بالنصوص في تعرف أحكام أخرى عن طريق القياس، وغلبت عليهم التسمية بأهل الرأي. فأهل الحديث كانوا يقفون عند النصوص والآثار ولا يميلون إلى الرأي ولا يأخذون به إلا اضطراراً، أما فقهاء مدرسة الرأي فكانوا



يجتهدون بالرأي من الفتوى ما دام لا نص في الكتاب ولا في السنة. ومن ناحية أخرى فقد كان فقهاء مدرسة الحديث لا يفرعون المسائل الفقهية ولا يفرضون الوقائع، ولهذا كان فقههم واقعياً لا يفتون إلا فيما يقع بالنصوص والآثار، أما فقهاء مدرسة الرأي فكانوا يقفون عند المسائل الواقعية يستنبطون لها الأحكام، وكانوا يفرضون مسائل لم تقع ويستخرجون لها الأحكام.

رابعاً) شيوع رواية التحديث، بعد أن كانوا يتخرجون منها مخافة الكذب على رسول الله، ولكن الحاجة دفعتهم إلى ذلك بعد.

خامساً) ظهور الوضاعين للحديث في هذا العصر بكثرة، فقد انتهز الدخلاء في الإسلام فرصة الإقبال على الحديث بالرواية والقبول، ودسوا فيه ما شاءت لهم الأهواء، وروجوا في الناس كثيراً من باطلهم في صورة أحاديث.

سادساً) ظهور الموالي الذين استفادوا من معارف الإسلام، وأخذوا العلم من علماء المسلمين بسبب الفتح الإسلامي لبلادهم، واشترك هؤلاء بمواهبهم وبحوثهم في الحركة العلمية بعد أن كانت قاصرة على العرب في أول العهد.

كل هذه الأسباب منضمة إلى بعضها كانت مثار الخلاف الفقه، ومبعث الجدل والنزاع بين الفقهاء، حتى اتسعت الهوة وازدادت مهمة الفقيه صعوبة، ولم يعد استنباط الأحكام في متناول الباحثين سهلة، بل صار بلوغ الصواب لا يتاح إلا بالجهد الطائل، وشق النفس.

### المرحلة الرابعة: التشريع في عهد الأئمة الأربعة وأصول المذاهبهم

إن هذا الطور جدير بأن يسمى "دور النشاط والنضوج والحياة العلمية الواسعة والاجتهاد المطلق"، ففيه دونت العلوم المختلفة وكثر المجتهدون والفقهاء، فقد أنجب هذا العصر ثلاثة عشر مجتهداً، دونت مذاهبهم وأصبحوا هم القدوة وانتهت إليهم الزعامة الفقهية وهم:

- ١ - سفيان بن عيينة بمكة المكرمة.
- ٢ - مالك بن أنس بالمدينة المنورة.
- ٣ - الحسن البصري بالبصرة.
- ٤-٥ - أبو حنيفة وسفيان الثوري بالكوفة.
- ٦ - الأوزاعي بالشام
- ٧-٨ - الشافعي والليث بن سعد بمصر.

- ٩- إسحاق بن راهوية بنيسابور.  
١٠-١٣- أبو ثور وأحمد بن حنبل وداوود الظاهري وابن جرير ببغداد.  
وقد بقيت مذاهب بعضهم إلى يومنا هذا، واندثرت البعض الآخر ولم تحظ بالانتشار والاعتناق.

### عوامل نشاط التشريع في الطور الرابع:

هناك عوامل كثيرة أدت إلى ظهور النشاط التشريعي والفقه في الدور الرابع. وهذه العوامل هي:

- 1- عناية الخلفاء الدولة العباسية بالفقه والفقهاء، حيث غلبت عليهم النزعة الدينية.
  - 2- حرية الرأي ، فكان الواحد منهم يجتهد في معرفة الحكم ويذهب إلى ما يطمئن إليه دون أن تتحكم فيه سلطة أو يحجر عليه. وكان مرجع الجميع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مادام أهلاً للاجتهاد.
  - 3- كثرة الجدل العلمي والفقه، بقصد الوصول إلى الحق والصواب.
  - 4- كثرة الوقائع بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية، فكان يُعرض لكل عالم في جهة ما من الحوادث والأسئلة ما لا يُعرض لغيره في جهة أخرى، وكان لهذا أثراً في تجدد الأحكام والآراء الفقهية.
  - 5- تأثر العقول بثقافات الأمم المختلفة، لأن كل طائفة لها ثقافات وعلوم مختلفة، فمن الطبيعي أن يتبادل الناس ما بينهم من معارف والآراء. وبذلك توسعت دائرة الاستنباط والفقه.
  - 6- تدوين العلوم، وبذلك سهل البحث والحصول على أشتات المسائل والفروع والآراء والأحكام في وقت قصير وزمن يسير.
- المصادر التشريعية في الطور الرابع:

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن مصادر الفقه التي كان أصحاب المذاهب الفقهية يستمدون منها آراءهم، ويستنبطون منها الأحكام الشرعية الفرعية متعددة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:                                                   |                                                                                                                     |
| 1- قسم إتفق الفقهاء في استنباط الأحكام منه:                                                                                                                                                  | 2- قسم مختلف فيه، فكان فريق منهم يرى الاعتماد عليه، وفريق آخر منهم لا يرضيه مصدراً تشريعياً:                        |
| القرآن، السنة النبوية، الإجماع ، القياس. و كان كل إمام منهم يشترط بقبول الرواية في الحديث، ولقبول الإجماع والقياس شروط غير الشروط التي يراها الآخرون، وكان هذا من جملة أسباب الاختلاف بينهم. | هي الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح أو المصالح المرسلّة والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة المنورة. |

## الأئمة الأربعة

لا بد لنا ونحن في صدر الحديث عن المذاهب الأربعة أن نلم بطرف يسير لتراجم أصحاب هذه المذاهب، ونذكر مصادر التشريع لدى كل واحد منهم، وشيوخه، وأصحابهم الذين أخذوا عنهم، والكتب المؤلفة في مذاهبهم، والجهات التي انتشرت فيها مذهب كل إمام منهم.

### **أولاً : الإمام أبو حنيفة (80-150هـ)**

هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الفقيه الكوفي مولى تيم الله بن ثعلبة. قيل أنه من أبناء فارس الأحرار. ولد في الكوفة سنة ثمانين من الهجرة، وكان يبيع الخز. كان عالماً عاملاً زاهداً عابداً ورعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله الله. ويؤثر عن الإمام الشافعي قوله : (الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة). أدرك أربعة من الصحابة ولم يلق أحد منهم، وقيل لقي أنس بن مالك وعبد الله بن الحرث. توفي سنة (150هـ) في اليوم الذي ولد فيه الأمام الشافعي.

**شيوخه:** حدث أبو حنيفة عن عطاء بن رباح ونافع مولى ابن عمر وقتادة وحماد بن أبي سليمان ولازمه ثمان عشر سنة ، وعنه أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي والأسود بن يزيد عن ابن مسعود.

### **تلاميذه وأشهر أصحابه الذين أخذوا عنه العلم هم:**

- 1- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ولد سنة 113 هـ و توفي سنة 183هـ.
- 2- محمد ابن الحسن بن فرقد الشيباني ولد بواسط سنة 122هـ وتوفي بالري و دفن بها سنة 198 هـ.
- 3- الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفي مولى الأنصار توفي سنة 204 هـ.
- 4- زفر بن الهزيل بن قيس الكوفي ولد سنة 110 هـ وتوفي بالبصرة سنة 158 هـ.

**أصول فقه أبي حنيفة:** كان أبو حنيفة رحمه الله يعتمد في مذهبه بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأي . من أقواله : (أخذ بكتاب الله تعالى ، فما لم أجد فبسنة رسول الله ، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول الصحابة، أخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم). وقال أيضا : (إذا جاء الحديث عن رسول الله أخذنا به ، وإذا جاءنا عن أصحابه تخيرنا، وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم). كما كان يعتمد على القياس يأخذ بالاستحسان والعرف.

### أشهر كتب الأحناف التي دونت في العصر الرابع للتشريع الإسلامي هي:

1. الفقه الأكبر لأبي حنيفة، حوى ستين ألف مسألة أو أكثر وقيل هو لأحد تلاميذه.
2. كتب في الأصول والأمالي كتاب الصلاة وكتاب الزكاة إلى آخر كتب الفقه لأبي يوسف، وكتاب اختلاف الأمصار وكتاب الرد على مالك بن أنس وكتاب رسالة في الخراج إلى الرشيد وكتاب الجامع وكتاب سير الأوزاعي .
3. كتب ظاهر الرواية وهي لمحمد بن الحسن الشيباني وهي ستة:  
أ- الجامع الصغير ب- الجامع الكبير ج - المبسوط وهو أطول كتاب له. د - السير الصغير هـ - السير الكبير. و - الزيادات.
4. وله كتب أيضا تعرف بالنوادر ، والهارونيات ، والكيسانيات ، والرقيات وغير ذلك
5. كتاب المجرد لأبي حنيفة صنّفه الحسن بن زياد وله كتاب أدب القاضي ، وكتاب الخصال ، وكتاب النفقات ، وكتاب الخراج ، وكتاب الفرائض ، وكتاب الوصايا.

### الجهات التي انتشر فيها مذهب أبي حنيفة :

لقد انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة في العصر الرابع تحت ظل الحكومة العباسية لاتصال أصحابه بالخلفاء العباسيين فانتشر في بلاد العراق وفارس ومصر والشام والمغرب وشمال أفريقيا والأفغان والتركستان والقوقاز وألبانيا.

### ثانياً : الإمام مالك (93-179هـ)

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة وشيخ المدينة وعالم أهل الحجاز ، ولد في المدينة المنورة سنة 93هـ نشأ في رحاب العلم. قال الإمام الشافعي: (مالك حجة الله على خلقه) ، وقال حماد بن سلمه: (لو قيل لي اختر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إماماً يأخذون عنه العلم لرأيت مالكا لذلك موضعاً وأهلاً). توفي بالمدينة سنة 179 هـ.

**شيوخه:** لازم الإمام مالك عبد الرحمن بن هرمز مدة وأخذ عن نافع مولى عمر، وعن ابن شهاب الزهري ، وشيخه في الفقه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بريبعة الرأي ، وأخذ عن يحيى بن سعد الأنصاري ، وموسى بن عقبة إمام المغازي.

**تلاميذه:** روى عنه الحديث من أشياخه ابن شهاب الزهري ، وربيعه الرأي ، ويحيى بن سعد الأنصاري ،

وموسى بن عقبة ، وروى عنه من أقرانه السفينان الثوري وابن عيينه ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وأبو يوسف وغيرهم.

وروي عنه من أعيان تلاميذه الإمام الشافعي وابن المبارك ، ومحمد بن الحسن الشيباني، وله أصحاب مشهورين:

- 1- عبد الرحمن بن قاسم المصري الفقيه المالكي تتلمذ لمالك عشرين عاماً توفي في مصر سنة 191 هـ
- 2- أبو محمد عبد الله بن وهب المصري الفقيه ولد سنة 125 هـ وروى عن مالك ونفقه به تولي رحمه الله سنة 197 هـ
- 3- أسد بن فرات النيسابوري الأصل، رحل إلى المدينة فتلقي عن مالك ، مات سنة 213 هـ.
- 4- أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري أبو عمر الفقيه المصري روى عن مالك وتفقه به ، ولد سنة 145 هـ ومات بعد الإمام الشافعي بثمانية عشر يوماً بمصر سنة 204 هـ وغيرهم كثير.

### فقه الإمام مالك: بنى الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبه على أصول كثيرة:

- 1 - الكتاب الكريم 7 - الاستحسان
- 2 - السنة المطهرة 8 - الحكم بسد الذرائع
- 3 - الإجماع. 9 - مراعاة الخلاف.
- 4 - القياس 10 - الاستصحاب
- 5 - عمل أهل المدينة 11 - المصالح المرسلة
- 6 - قول الصحابي. 12 - شرع من قبلنا.

### أشهر الكتب في مذهب الإمام مالك:

- 1- الموطأ
- 2- كتب لأتباعه، كالتي ألفها عبد الله بن الحكم المصري وهي:  
المختصر الكبير ، المختصر الأوسط ، المختصر الأصغر  
وكتاب الأصول لأصبغ بن الفرّج ، وكتاب محمد بن سحنون ، ومؤلفات محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهي:  
كتاب أحكام وكتاب الوثائق والشروط وكتاب آداب القضاة وكتاب الدعوة والبيانات وغير ذلك.

الجهات التي انتشر بها مذهب الإمام مالك: انتشر مذهب الإمام مالك في مصر وشمال أفريقيا والأندلس والمغرب الأقصى وبغداد والبصرة وغيرها من بلاد المشرق وأكثر انتشاره في صعيد مصر.

### **ثالثاً : الإمام الشافعي (150-204هـ):**

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبلي يلتقي مع رسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف ، ولد بغزة من بلاد الشام سنة 150 هـ في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة.

قال عنه الإمام أحمد مخاطباً ابنه يا بني ( كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن وهل لَهذين من خلف أولهما من عوض ) وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عالم قریش يملأ أطباق الأرض علماً ) توفي بمصر سنة 204 هـ

**شيوخه:** أخذ الموطأ عن الإمام مالك وروى الحديث عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وعمه محمد بن شافع وغيرهم.

### **تلامذته:** لقد اشتهر من أصحاب الشافعي عدد كبير:

- 1- أبو علي الحسن بن علي الكرابيسي الفقيه البغدادي ، تفقه على مذهب أهل العراق إلى أن قدم الشافعي بغداد جالساً وسمع كتبه وانتقل إلى مذهبه توفي سنة 245 هـ.
- 2- أبو إبراهيم إسماعيل أبو يحيى المصري ، ولد سنة 175 هـ ولما قدم الشافعي إلى مصر اتصل به وتفقّه عليه وهو أمهر أصحاب الشافعي توفي سنة 264 هـ.
- 3- أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي أكبر أصحاب الشافعي المصريين ، تفقه بالشافعي وحدث عنه وكان الشافعي يعتمد في الفتية أمر بحمله إلى بغداد في محنة خلق القرآن مغلولاً ، وامتنع عن القول بخلق القرآن فحبس بها إلى أن مات سنة 231 هـ.
- 4- الربيع بن محمد بن سليمان بن عبد الجبار المرادي خادم الشافعي.

### **أصول مذهب فقه الإمام الشافعي:**

مبدأ الشافعي في الاجتهاد ما قاله في الأم، نصه الأصل القرآن والسنة ، فإن لم يكن فقياساً عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى والإجماع أكبر، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاهما به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أو لاهاً، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لم وكيف؟ وإنما يقال للفرع لم ؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت الحجة.

**الجهات التي انتشر بها مذهب الإمام الشافعي:** مصر والسودان ، الشرق الأدنى بما في ذلك سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، إندونيسيا وماليزيا، بعض مناطق جنوب آسيا: مثل باكستان والهند.

#### رابعاً : الإمام أحمد بن حنبل (164- 241 هـ)

هو إمام المحدثين، وإمام أهل السنة والجماعة، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الدُّهلي، الشَّيباني، المَرْوَزِي، ثم البغدادي، ، ويلتقي ابن حنبل في نسبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام في نزار بن معد بن عدنان، وُلِد الإمام في بغداد سنة 164هـ. كان لا يخشى في الله لومة لائم وامتنح كثيراً.

وهو من أكبر تلاميذ الإمام الشافعي رحمهما الله، الذي تلقَّى على يده العلم في الفترة الواقعة ما بين (195 - 197هـ). يقول عنه الإمام الشافعي: (خرجت من بغداد وما خلفت فيها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل) ، وقال الشافعي لتلميذه الربيع بن سليمان: (أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث ، إمام في الفقه ، إمام في اللغة ، إمام في القرآن ، إمام في الفقر ، إمام في الزهد ، إمام في الورع ، إمام في السنة)، توفي الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة 241 هـ.

**شيوخه:** روى الإمام أحمد عن هشيم ، وإبراهيم بن سعد ، وسفيان بن عيينة ، وتفقه بالشافعي حين قدم بغداد.

#### أصول مذهبه:

- 1- الكتاب والسنة
- 2- ما أفتى به الصحابة، وإذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.
- 3- الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف (خفيف الضعف الذي هو بمنزلة الحسن).
- 4- القياس

**الجهات التي انتشر بها مذهب الإمام حنبل:** تركز المذهب الحنبلي في بغداد، ثم في الشام (دمشق - بعلبك - نابلس) ثم في مصر، ثم في المملكة العربية السعودية.

#### تلاميذه:

- 1- أشهر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل هو إسحاق التميمي المعروف بأبي يعقوب الكوسج المروزي ، ولد بمرزو ولما ورد بغداد أخذ الفقه عن الإمام أحمد ودون مسائله.
- 2- محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بحمدان ، سمع من الإمام أحمد وكان منقطعاً للعبادة ، توفي سنة 272 هـ ودفن بمقبرة الإمام أحمد.
- 3- أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي المعروف بالأشرم ، روى عن الإمام أحمد كثيراً من مسائل الفقه ورتبها أبواباً ولم يُعرف تاريخ وفاته.

4- أبو القاسم الحرفي عمر بن الحسين ، تلقى عن صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد وغيرهما من تلاميذه ونبغ في فقه الإمام وكان مقيماً ببغداد ثم رحل إلى دمشق وتوفي بها سنة 324 هـ.

### ما خلفه هذا العصر من آثار تشريعية:

هذا العصر الذهبي في تاريخ التشريع الإسلامي خلف لما بعده من العصور آثاراً تشريعية غاية في الأهمية. ومن أهم هذه الآثار:

١ - صحاح السنة : (البخارى ومسلم، وأبى داود والنسائي والترمذي وابن ماجه) وهي المعروفة بالكتب الستة. وغيرها كموطأ الإمام مالك، ومسند أحمد، ومسند الشافعي، ومسند الدارمي والدارقطني وغيرها . فمن المعلوم أن السنة كانت قد دونت قبل هذا، وبالتحديد في زمن عمر بن عبد العزيز، لكنه لم يكن تدويناً كالتدوين الذي وجد في هذا العصر الذي يخصص كتباً للصحيح ويرتبها ترتيباً بديعاً ويفصل بينها وبين غيرها من العلوم الأخرى. ولهذا أكبر الأثر في تيسير مهمة المجتهد إذ يسهل عليه الرجوع إلى سنة الرسول الله لمعرفة الأحكام بدلاً من البحث عنها في صدور الرجال. ثم البحث عن صحة الخبر من عدمه كما كان الحال في العصر السالف

٢ - تدوين علم أصول الفقه: دون في هذا العصر علم أصول الفقه، وكان أول من كتب فيه هو الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) وعلم أصول الفقه له ارتباط وثيق بالاجتهاد واستخراج الأحكام إذ هو يحدد قواعد الاجتهاد وأدلته وتدين هذا العلم يسهل عمل المجتهد إلى حد بعيد وذلك بالوقوف على قواعد الاجتهاد وأسسها وما يعرض للأدلة من تعارض وكيفية الدفع وغيرها.

٣- تدوين الفقه : اهتم أصحاب المذاهب الفقهية في هذا العصر بتدوين آرائهم الفقهية وعدم الاقتصار على الإفتاء بها فقط مع ذكر أدلة هذه الأحكام وبيان كيفية استنباطها مما ترتب عليه ترك تراث ضخم من الأحكام المتعلقة بالوقائع والأحداث مما يجعل الوقوف على حكم الواقعة عند حدوثها سهلاً ميسوراً لمن يبحث عن حكم مسألة من المسائل بعد هذا العصر.

٤- ظهور الفقه الافتراضي: خلف هذا العصر جملة من الأحكام الشرعية لمسائل وحوادث لم تقع ويتصور حصولها. وهو ما عرف بالفقه الافتراضي. وقد كان الفقه قبل هذا العصر فقهاً واقعياً بمعنى أنه لا يُعنى المجتهد إلا بالبحث عن أحكام الأحداث التي تقع في عصره فقط. أما في هذا العصر ونظراً للاهتمام بالعلوم والفلسفات العقلية والمنطقية فقد سلك بعض المجتهدين كالحنفية نهجاً جديداً فبعد أن أتوا على أحكام الوقائع والأحداث الموجودة أخذوا يفترضون أحداثاً ثم يضعون لها الأحكام.



## عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء

خلفاء العصر العباسي الأول، وكبار رجال الدولة والمجتمع أحبوا العلم وأهله، ودعموا الحركة العلمية ورجالها، ووفروا لها أسباب النجاح والازدهار، وكانوا هم أنفسهم فاعلين فيها، بما تميزوا به من إمكانيات علمية وأدبية، بحيث جعلت بعضهم في مصاف العلماء والأدباء. وبعبارة أخرى فإن رعاية هؤلاء لم تقتصر على توفير الجوانب المادية والمعنوية، التي تتطلبها النهضة العلمية فحسب، وإنما أسهموا بأنفسهم فيها، سواء بما طرحوه أمام رجال الفكر، آنذاك، من إشكاليات تتطلب المناقشة والبحث، أو بما شاركوا فيها بإمكانياتهم المادية والعلمية والأدبية. وقد كان لهذه العناية أوضح الأثر في التشريع، فقد اتسع مجال الفقه، وأصبح المحور الذي تدور حوله أعمال الدولة.

**أبو جعفر المنصور (ت 158 هـ/775م):** كان أول رعاة العلم من خلفاء بني العباس. فعلى الرغم من انشغاله في تثبيت أركان دولته، فقد اهتم برعاية الحركة العلمية. فقد كان الخليفة نفسه بارعا في الفقه ومتقدما في الفلسفة وعلم الفلك. وكان أعلم الناس بالحديث والأنساب. كما رعى حركة الترجمة. وكان محبا لأهل العلم، ويعامل العلماء بتواضع واحترام. يتردد في زيارتهم وتفقد أحوالهم.

**الخليفة هارون الرشيد (ت 193 هـ/809م):** شغف بالعلم والأدب، وكان شاعرا وراويا للأخبار والآثار والأسفار. ولم يعرف التاريخ خليفة رحل طلبا للعلم، إلا الرشيد. فقد رحل بولديه، الأمين والمأمون، لسماع الموطأ على الإمام مالك. وعقد في قصره المجالس العلمية، التي كانت تضم كبار العلماء، كالأصمعي والكسائي وسيبويه والواقدي وأبي عبيدة وأبي العتاهية والفقهاء المشهورين أبي يوسف يعقوب وغيرهم. وكانت تدور في هذا المجلس المناظرات العلمية والأدبية. وكان افتتاح أول مصنع للورق في بغداد، في عهد الرشيد، خدمة كبيرة للعلم والعلماء وبداية عصر جديد في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية.

وحظي العلماء والأدباء باحترام وتكريم فائقين من الرشيد. وكان العلماء والأطباء يخصص لهم نفقات مالية ثابتة من بيت المال.

**المأمون وبيت الحكمة:** برع في الفقه والعربية وأيام العرب والفلسفة وعلوم الأوائل ومهر بها. ومن المعروف أنه عندما تولى المأمون الخلافة واستقر في بغداد، شكل مجلسا من أهل العلم والأدب، للمناقشة والمناظرة، وكان يُعقد كل يوم ثلاثاء، تحت رعاية الخليفة نفسه ومشاركته. وقد ضمَّ المجلس علماء وأدباء من شتى الملل والنحل، وكانوا يتناقشون في أهم القضايا الفكرية والعلمية، ويطرحون آراءهم بحرية كاملة دون حرج أو خوف، بل كان العلماء، في العالم الإسلامي يتنافسون لبناء سمعة علمية والحصول على شرف حضور هذا المجلس. وازدهر في

عده بيت الحكمة وغدا مجمعا ثقافيا وعلميا متكاملأ، حيث اشتمل على قاعات للترجمة والنسخ والبحث والمطالعة والمناظرة، وعلى مكتبة مفتوحة لمن يرغب في العلم.

### المرحلة الخامسة : طور التقليد والقيام على المذاهب، أسباب انتشار التقليد

بدأ هذا الدور من بعد منتصف القرن الرابع الهجري واستمر إلى سقوط بغداد، وهو دور ركود الفقه، وتقليد مذهب معين، فقد كان الفقه في نمو وازدهار مستمر، ولكنه ما بقي على حالته، فقد اعتراه الضعف والركود والتوقف عن سيره الأول شيئا فشيئا، والفقهاء جنحوا إلى التقليد والتزام مذهب معين لا يحيدون عنه ولا يميلون إلى غيره، حتى وصل بهم الحال إلى الإفتاء بسد باب الاجتهاد.

#### **أسباب جنوح الفقهاء إلى التقليد:**

- 1- ضعف الحكومة العباسية وانتشار دويلات بينها، وهذا أثر على الفقه والفقهاء، حيث أنهم ما وجدوا التشجيع والاعتناء بهم، حيث كانت الحكومة تهتم بأمورهم وتشجعهم على الاجتهاد وتنفق عليهم .
- 2- إن الفقه دُون تدوينا كاملا، تنظيما وتبويبا لمسائلها الواقعية مما جعل النفوس تستروح إلى هذه الثروة الفقهية الهائلة والاستغناء بها عن البحث والاستنباط.
- 3- ضعف الثقة بالنفس والتهيب من الاجتهاد، خوفاً من الاجتهاد على باطل وخلاف القرآن والسنة. وكانوا يعتقدون بأن زمن الاجتهاد المطلق قد فات، ولا شك أن مسلكهم هذا يخالف ما درج عليه السلف.

#### **دور الفقهاء في هذا العصر:**

رغم أن الفقهاء لجأوا إلى التقليد وأخلدوا إلى اتباع المذاهب المعينة، ومع ذلك فقد قاموا بأعمال نافعة، التي لا تقل قيمتها في الشريعة الإسلامية، وهي:

- 1- تعليل الأحكام المنقولة عن أئمتهم، وتفريعها إلى فروع شتى، والاستنباط على أساسها.
- 2- استخلاص قواعد الاستنباط من فروع المذهب للتعرف على طرق الاجتهاد التي سلكها الإمام.
- 3- الترجيح من الأقوال المنقولة عن الإمام، في ضوء ما عرفوا من قواعد المذهب.
- 4- تنظيم فقه المذهب ، وذلك بتنظيم أحكامه وإيضاح مجملها وتقييد مطلقها.

ولو كان هذه الأعمال من قبل العلماء في دائرة محدودة دون ابتكار، إلا أن لها آثاراً بعيدة في السير إلى الأمام، أثرت في أفهام الأجيال الناشئة الذين عملوا في ميادين الفقه الإسلامي، لأن تعليل الأحكام -بعد ذلك- صار علماً مهماً احتل مكاناً واسعاً من أذهان الفقهاء، وتنظيم الفقه إلى أبواب وفصول ومباحث لا تقل قيمتها في ازدهار العلوم.

**الانتصار للمذاهب في عصر التقليد:** لقد قام كل فريق من العلماء في هذا الدور بنصرة المذهب الذي يعتنقه وتأييده بشتى الوسائل، منها:

1- أكثروا من كتب المناقب ينشرون فيها ما كان عليه إمام المذهب من سعة في العلم، وكمال في الزهد، وما تحلى به من الورع الصادق، وحسن الاستنباط، ودقة النظر، وقوة الحجة، وشدة التمسك بالكتاب والسنة. وكأنهم بذلك يريدون أن يحملوا الناس على أن يسلكوا مسلكهم. ولقد تفننوا في الوصول إلى هذه الغاية حتى تطرف بعضهم ونال من بعض الأئمة.. انظر ما فعله القفال الشاشي بمحضر السلطان محمود بن سبكتجين، فقد توضأ فلم يحسن الوضوء، وصلى فلم يحسن الصلاة، وقال: هذه صلاة أبي حنيفة. وتوضأ فأسبغ الوضوء وصلى كأحسن ما يصلي الناس وقال: هذه صلاة الشافعي لا يجزي دونها. وكان هذا سبباً لانتقال السلطان محمود عن مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية ونصرته له.

2- تتبعوا مواضع الخلاف وصنفوا فيها كتباً يذكرون فيها المسائل التي اختلف فيها الأئمة، ويسوقون دليل كل مذهب، ويرجحون مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه. وجرهم ذلك إلى أن اتهم بعض الفقهاء بعضاً بأن أئمتهم خالفوا صريح الكتاب والسنة في بعض المسائل، وبنوا على ذلك أن القاضي لو قضى بها ينقض حكمه، لأن تلك المسائل ليست محلاً للاجتهاد.

3- جالوا في ميدان المناظرة، وتسابقوا في حلبة الجدل بمحضر الأمراء والكبراء وعلى رؤوس الأشهاد؛ يسوق كل منهم حججه وبراهينه على صحة آراء مذهبه ومقام المناظرة مقام مطاولة لا يراعى فيه التزام جانب الحق، وكل هم المناظر ترويح جانبه لا يبالي أخطأ أم أصاب.

### **المرحلة السادسة : طور النهضة**

بدأ هذا الدور من سقوط بغداد في القرن السابع الهجري ويمتد إلى عصرنا هذا، وفي هذا الدور نادى بعض الأفراد بالاجتهاد المطلق، وتلمس الأحكام من الكتاب والسنة وعدم التقليد بمذهب معين، ومن هؤلاء ابن تيمية وابن القيم والشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار وغيرهم. وفي هذه المرحلة أحيا العلماء من جديد دور الاجتهاد الذي زعم البعض أنه قد أغلق، رغم أن النصوص الشرعية متناهية بينما وقائع الناس متجددة غير متناهية، فوجب على العلماء في كل

عصر إعمال العقل والفكر فيما يجدّ في حياة الناس من مشاكل يحتاجون فيها إلى معرفة حكم الشريعة.

مثال ذلك : الحكم الشرعي في زراعة الأعضاء البشرية ونقلها، وعمليات التجميل، ونقل الدم ، والتأمين بكل صوره وأنواعه، وأحكام البيوع المعاصرة والتكييف الشرعي لها مثل: بطاقات التأمين ، وغير ذلك من وقائع تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي.

### التشريع الإسلامي بين واقعه المعاصر ومحاولات التجديد فيه

**الواقع التأليفي:** شهد الفقه الإسلامي عصر ازدهار وتقدم في حياة أئمة الذين قامت مدارسهم في أمصار الأمة الإسلامية بالقرنين الثاني والثالث، الذين اشتهر منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم، ثم تلاميذهم من بعدهم. وكان التأليف في هذه الفترة استنباطاً للحكم من أدلته المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسائر الأدلة التبعية، وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فيه، فالعبارة واضحة، والحكم صريح، وأبواب الاجتهاد مفتوحة، وطرائق الاستدلال مبينة ، وقلما توجد التفريعات الفرضية البعيدة الاحتمال ، ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الإنتاج المبتكر، فسلكوا في التأليف طرقاً ملتوية شاقة ، بعدت عن الطريقة السهلة التي عُرف بها المتقدمون، مع ما في ذلك من تكلف وتعقيد، يجعل القارئ يسير في مسالك متعرجة، ومنعطفات شائكة ، ومتاهات غامضة.

يبتدىء المؤلف بوضع كتاب موجز، يدعى (متناً)، ثم يشرحه تلميذه من بعده، وقد يشرح الشرح السابق، ثم تكون الحواشي والتقريرات والهوامش ويكون بعد هذا اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة، واختصار المتون كذلك في عبارة مكثفة، أو نظمها شعراً، ثم يشرح هذا النظم ويحشى ويختصر. توارثت الأجيال هذه المؤلفات بما احتوته من علم زاخر، وكنوز فقهية ثمينة لا يصبر على دراستها إلا الجهابذة المتفرغون المتخصصون. وليس الأمر قاصراً على وعورة مسلك هذه الكتب، وإنما جاوزه إلى التعصب المذهبي، والوقوف عند رأى المذهب بإغلاق باب الاجتهاد والغلو في شروط المجتهد.

ولم ينج من هذه الظاهرة سوى القلة النادرة من المصلحين المجددين ، الذين عولوا على مقاصد الشريعة ، وقواعدها العامة، وأدلتها الكلية، ونهجوا خطة المتقدمين في التأليف، وفي مقدمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يعتبر نقطة تحول كبيرة في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث اعتمد في اختياراته الفقهية على النظر في الأدلة ، والأخذ بالأقوى من آراء الفقهاء السابقين. واستخرج أحكاماً للقضايا الجديدة في عصره.

ورث العصر الحاضر ذلك التراث الفقهي القديم بما له وما عليه، في الوقت الذي تطورت فيه أساليب التأليف، وشملت التجديد في كل مادة من المواد ، وأحس الناس بالحاجة إلى التجديد في أنماط التأليف الفقهي، فلجأوا تارة إلى الإخراج والتحقيق، وأخرى إلى البحث الموضوعي

المقارن مع المذاهب، أو مع المذاهب والقوانين الوضعية، وكانت للرسائل الجامعية في الماجستير والدكتوراه أثرها الطيب في ذلك.

**الواقع الدراسي المنهجي:** كانت الدراسات الإسلامية في العصور الأولى أساساً للتعليم، فهي المحور الذي تدور عليه العلوم كلها، وأول ما يتلقى المتعلم: القرآن الكريم، والحديث الشريف وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، والفقه وأصوله، مع ما يستوجبه ذلك من دراسة اللغة العربية بعلومها، ثم تكون دراسة العلوم الأخرى المعاصرة.

وكانت الغاية من الدراسات الإسلامية هي استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، فيما تجد للناس من حوادث، وما يعرض لهم من مشكلات. والفقه الإسلامي بمصادره هو الأصل الذي يحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم، وحياة الجماعة، ونظام الحكم، وشئون الاقتصاد، والسياسة. ولكن الضعف السياسي الذي لحق الأمة الإسلامية في عصورها الأخيرة بعد نجاح تأمر أعدائها عليها، وتمزيق شملها، وما تبع ذلك من تخلف فكري وغزو ثقافي، أتاح الفرصة لأعداء الإسلام في إشاعة اتهام الدراسات الإسلامية بالقصور، وعجزه عن تلبية حاجات العصر، فنشأ جيل من أبناء الأمة على الفكر الغربي، واستهواه الاستغراب في ديار الإسلام. فاستبدل دراسة الفقه الإسلامي بدراسة الحقوق القانونية الغربية، وساعد على ذلك غياب الإسلام عن مجال الحكم.

تسرب هذا الدخيل في بلادنا عن طريق الدراسة بما يسمى: «بكليات الحقوق، أو معاهد الحقوق». وفي هذه الكليات تدرّس الحقوق الغربية، وما يتفرع عنها من قوانين وضعية، ولا يُدرّس الفقه الإسلامي إلا في مادة واحدة تتعلق بأحكام الأسرة، تعرف (بالأحوال الشخصية). وهكذا وقع الازدواج في الدراسات الفقهية حيث توجد «كليات الشريعة» في معظم البلاد الإسلامية لدراسة الفقه الإسلامي ومصادره في جميع مجالات الحياة، وتوجد كذلك «كليات الحقوق» لدراسة الحقوق الغربية وقوانينها الوضعية. وزاحمت هذه تلك، لتطمس معالم الدراسات الفقهية، كما هو معهود في بعض البلاد.

**الواقع التطبيقي:** الإسلام هو شريعة الله الخالدة، وقد تناولت شئون الحياة كلها: عقيدة وعبادة، واجتماعاً واقتصاداً وسياسة وحكماً. وحددت النصوص الشرعية أصول الأحكام في الأحوال الشخصية، والمعاملات، والعقوبات. واستمد فقهاء الإسلام من هذه الأصول -الكتاب والسنة- الأحكام الجزئية التي تتجدد بتجدد الأحداث في كل عصر. وظلت أحكام الشريعة تبسط نفوذها على أمة الإسلام في عصور التاريخ المختلفة، ولم يقبل أحد من حكام المسلمين التهاون، لأن تحكيم الشريعة الإسلامية من أصول الإيمان: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.

فلما كثر انتهاك المسلمين بالغرب، وتأثر بعض المسلمين بالثقافة الغربية ، وضعفت الدولة العثمانية ، تسرب الفكر الغربي إلى ديار الإسلام، وبدأ التهاون في التزام أحكام الشريعة، ثم كان استبدال القوانين الوضعية بها مرحلة مرحلة. وأول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنايات والحدود أي ما يسمى بالعقوبات - وذلك يشمل : القصاص في النفس وما دونها، وحدود الزنا، والقذف، والسرقه، والشرب، والردة، والبغي، والحراية، وذلك حين أحدثت الخلافة العثمانية قانون الجزاء العثماني سنة ١٨٤٠م، وهو ترجمة القانون الجزاء الفرنسي، مع شيء من التعديل. فسرى هذا القانون على عامة البلاد الإسلامية، وبذلك تعطل جانب من جوانب الفقه الإسلامي في مجال التطبيق. وانحسر عن أنحاء العالم الإسلامي لولا ما خصَّ الله به الجزيرة العربية من الاستمساك بالشريعة الإسلامية.

أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيع والإجارة، والضمان، والكفالة، والحوالة، والرهن، والأمانات، والودائع ، والهبة ، والغصب، والإتلاف، والحجر، والشفعة، والشركات، وما يتبع ذلك، فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه الإسلامي على المذهب الحنفي، ونظمت ذلك فيما يسمى «مجلة الأحكام الشرعية» وأخذت البلاد التابعة للدولة العثمانية بأحكام المجلة.

أما مصر التي كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمانية، فقد استنكف حاكمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبيق المجلة الشرعية، وترجم القانون المدني الفرنسي الأول «قانون نابليون» وطبقه في بلاده، وكان هذا بداية التقنين الوضعي في أحكام المعاملات، وما كان الشعب المصري المسلم ليقبل هذا بسهولة، لولا أن الخديوى استخدم بعض العلماء في الكتابة عن ذلك، لبيان أن هذا القانون مستمد من مذهب الإمام مالك. والحق أن هذه تكأة باطلة، يحاول أصحابها أن يعطوا القانون الوضعي صفة شرعية، فإن الحضارة الغربية - وإن كانت قد تأثرت بالحضارة الإسلامية - إلا أنها كَيْفَتْها بما يتفق مع فلسفتها عن الحياة، ومفاهيمها العامة، التي تختلف عن فلسفة الإسلام ومفاهيمه، فلا يقال : إن القانون الوضعي مستمد من الفقه الإسلامي، فهو غربي الفكرة والروح. وحين زحف الاستعمار الغربي على العالم الإسلامي، زحفت معه القوانين الوضعية.

واستمر العمل بأحكام الفقه الإسلامي في المعاملات بالجزيرة العربية والأفغان فحسب، إلى وقتنا الحاضر. لولا ما أصاب أفغانستان من غزو شيوعي ، يوشك أن يدحره الجهاد الإسلامي ويرده على أعقابهِ خاسراً.

أما أحكام «نظام الأسرة» فقد ظلت في أنحاء العالم الإسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامي، وظلت لها محاكمها الشرعية الخاصة، حتى في البلاد التي سادت فيها القوانين الوضعية. وهذه الباقية

من جانب الفقه الإسلامي التطبيقي، يحاول بعض الناس العدوان عليها، فيما يتعلق بتعدد الزوجات، وأحكام الطلاق، والتفاوت بين الذكر والأنثى في الميراث.

### **يقظة الشعور الإسلامي، ومحاولات التجديد في الفقه**

كان تطبيق القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية بلاءً مستطيراً، لم تقبله الشعوب المسلمة بالانقياد بل كرهاً، وهي تشعر بأن هذا انحراف عن دين الله، وخروج عن شريعته، وعبرت عن سخطها لهذا الوضع، ورغبتها في تحكيم الشريعة الإسلامية، وقد ظهر هذا في صور مختلفة، منها:

❖ **الحركات الإصلاحية:** قامت حركات إسلامية عديدة في البلاد الإسلامية، قام بها رجال مصلحون، وتركزت الدعوة فيها على المطالبة بالعودة إلى الإسلام في عقيدته الصافية، وشريعته السمحة، واستنفار الهمة لإعادة مجد الإسلام من جديد، ونبذ مظاهر الشرك والعبودية لغيره الله، وتطبيق قيم الإسلام في السلوك، والحرية السياسية، وتحكيم الإسلام في شئون الحياة كلها. وفي طليعة هذه الحركات: حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحركة جمال الدين الأفغاني، وحركة الشهيد حسن البنا «الإخوان المسلمين».

❖ **الجهود الجماعية والفردية لتنظيم الفقه:** عندما تسرب القانون الوضعي إلى العالم الإسلامي، أحس المخلصون في ديار الإسلام بالحاجة إلى تنظيم الفقه والتجديد في صياغته، فإن الترتيب الفني في القانون الوضعي، يجعل العثور على الحكم سهلاً ميسوراً، في فقرات موجزة، وترقيم مرتب، وفهرس مفصل، فلماذا لا يُنظم الفقه الإسلامي كذلك؟ وبدأت محاولات هذا التنظيم لصياغة الفقه إلى «موسوعة فقه إسلامية»، والدعوة إلى مجمع فقهي.

ومن ذلك دعوة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (صاحب تفسير التحرير والتنوير) يدعو إلى بذل الجهد في إقامة أحكام جديدة لما يستجد من قضايا ونوازل، وتهذيب طرائق البحث. وقد دعا إلى تكوين مجالس الفتوى في كل بلد، تقوم بأطراف العالم الإسلامي بمهمة النظر والبحث والتحرير والتقرير وإيجاد الحلول الشرعية الحكيمة لما يشغل الناس من مشاكل، وتواجههم من تحديات. ودعوة صريحة إلى إقامة مجمع فقهي، لتوحيد النظر، والصدور بتوصيات وقرارات واحدة، يفيد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يؤكد حاجة الأمة الإسلامية إلى علماء أهل نظر سديد في فقه الشريعة، وتمكّن من معرفة مقاصدها، وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة، ومقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية الضرورية اللازمة.